Приложение №1б
к Договору страхования
утвержденные Приказом ООО «Зетта Страхование жизни»
от 09.06.2023 г. № 27

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
[ФИО]

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 4

3. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 9

4. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 11

5. СТРАХОВЫЕ РИСКИ 11

6. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 14

7. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ 16

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ 16

9. СЛУЧАИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СТРАХОВЫМИ. ОСВОБОЖДЕНИЕ СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 17

10. СТРАХОВАЯ СУММА 19

11. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ) И СТРАХОВОЙ ТАРИФ 21

12. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 21

13. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 26

14. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 29

15. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 31

16. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 36

17. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 42

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 42

ПРИЛОЖЕНИЯ 42

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила страхования от несчастных случаев и болезней, (далее по тексту – Правила), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о страховании и содержат условия, на основании которых Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни», именуемое в дальнейшем Страховщик, заключает договоры страхования от несчастных случаев и/или болезней (далее по тексту – Договор страхования) с дееспособными физическими лицами и юридическими лицами, именуемыми в дальнейшем Страхователями, по виду страхования: страхование от несчастных случаев и болезней

1.2. Настоящие Правила определяют порядок и условия заключения, исполнения и прекращения договоров страхования от несчастных случаев и болезней.

1.3. При заключении Договора страхования в соответствии с настоящими Правилами, эти Правила становятся неотъемлемой частью Договора страхования и являются обязательными для Страхователя, Застрахованного лица, Выгодоприобретателя и Страховщика, если в Договоре страхования прямо указывается на применение настоящих Правил, и они приложены к Договору страхования, о чем в Договоре страхования сделана соответствующая запись.

1.4. При заключении Договора страхования Стороны могут договориться о неприменении отдельных положений настоящих Правил, а также о дополнении Договора страхования положениями, отличными от тех, которые изложены в тексте настоящих Правил, если допущенные в Договоре страхования отступления от Правил не противоречат действующему законодательству Российской Федерации. При наличии противоречий между положениями настоящих Правил и условиями Договора страхования, преимущественную силу имеют положения Договора страхования.

1.5. Страховщик на основании настоящих Правил вправе формировать условия страхования к отдельному Договору страхования или отдельной группе Договоров страхования, ориентированные на конкретного Страхователя или группу Страхователей (Застрахованных лиц), а также создавать страховые продукты в той мере, в какой это не противоречит законодательству Российской Федерации и настоящим Правилам. Такие условия страхования (страховые программы) прилагаются к Договору страхования и являются его неотъемлемой частью.

1.6. Страховщик вправе присваивать маркетинговые названия отдельным группам единообразных Договоров страхования, заключенным на основе настоящих Правил, в той мере, в какой это не противоречит законодательству Российской Федерации.

1.7. Все письма и уведомления, направляемые Страховщиком в адрес Страхователя, Застрахованного лица, Выгодоприобретателя в соответствии с настоящими Правилами, считаются направленными надлежащим образом при направлении их одним из следующих способов:

- почтовым, телеграфным или иным письменным отправлением по адресу, указанному в Договоре страхования или в заявлении на страховую выплату (извещении).
- в виде СМС-сообщения или сообщения с использованием иного сервиса отправки сообщений по телефону или адресу, указанному в Договоре страхования или ином документе (извещение, заявление на страховую выплату) с контактными данными, поданном от Страхователя, Застрахованного лица, Выгодоприобретателя.
- в виде сообщения электронной почты по адресу электронной почты, указанному в Договоре страхования или в извещении (заявлении) на страховую выплату.

При наличии нескольких отличающихся контактных данных Страхователя/Застрахованного лица/Выгодоприобретателя выбор конкретного номера телефона, почтового адреса или адреса электронной почты для отправки уведомления осуществляет Страховщик.

В случае изменения адресов и (или) реквизитов Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) обязуется в разумный срок, но не позже чем 10 рабочих дней с даты изменения, известить об этом Страховщика. При нарушении данного условия все уведомления и извещения, направленные Страхователю (Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю) по прежнему известному адресу, будут считаться полученными с даты их поступления по прежнему адресу.

1.8. По Договору страхования, заключенному на условиях настоящих Правил страхования, Страховщик обязуется за обусловленную Договором страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в Договоре страхования события (страхового случая) произвести страховую выплату Страхователю/Застрахованному лицу или указанному в Договоре страхования Выгодоприобретателю независимо от всех видов пособий, пенсий и выплат, получаемых по государственному социальному страхованию и социальному обеспечению, трудовых и иных соглашений, причитающихся им по другим договорам страхования, выплат или сумм в порядке возмещения вреда по действующему законодательству.

1.9. Заключая (подписывая) Договор страхования и (или) предоставляя Страховщику (представителю Страховщика) свои персональные данные, Страхователь, Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» дают согласие Оператору — Страховщику (адрес местонахождения, ИНН, ОГРН Страховщика

указаны в договоре страхования) на обработку своих персональных данных, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, следующих персональных данных («Персональные данные»): ФИО (на русском и английском языке), дата, год, месяц рождения, пол; паспортные данные (серия, номер общегражданского паспорта, дата выдачи, наименование органа, выдавшего общегражданский паспорт); информация о состоянии здоровья; контактные телефоны, адрес электронной почты; адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания, Оператору в целях («Цели»): заключения и/или исполнения заключенного Договора страхования, включая организацию оказания медицинских услуг; направления запросов о предоставлении документов по заявленному убытку в адрес медицинских и иных организации (в том числе на официальные электронные адреса данных организаций); осуществления информационного сопровождения исполнения договора страхования; проведения исследований мнения об обслуживании и страховых продуктах, в том числе исследований, направленных на улучшение качества страховых продуктов; передачи риска в перестрахование, а также в целях предъявления суброгационных требований или иного урегулирования судебных споров в порядке, установленном действующим законодательством, и разрешают Оператору обрабатывать Персональные данные с помощью неавтоматизированных способов обработки Персональных данных, а также автоматизированных систем управления базами данных (СУБД) и иных программных средств, специально разработанных по поручению Оператора ПД. Работа с СУБД будет осуществляться по предписанному Оператору ПД алгоритму (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение).

Страхователь (Застрахованное лицо) соглашается с тем, что, если это необходимо для реализации Целей обработки Персональных данных, Оператор вправе поручить обработку Персональных данных третьим лицам, а именно: компаниям группы Оператора и контрагентам Оператора, указанным на сайте Оператора, при условии соблюдения требований применимого законодательства об обеспечении конфиденциальности Персональных данных и безопасности Персональных данных при их обработке. При передаче указанных данных Оператор предупреждает лиц, получающих Персональные данные, о том, что эти данные являются конфиденциальными и могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требует от этих лиц соблюдения этого правила. Хранение Персональных данных осуществляется исключительно на территории Оператора ПД.

Требование об исключении или исправлении/дополнении неверных или неполных Персональных данных может быть подано в виде соответствующего письменного запроса в адрес Оператора.

Согласие на обработку Персональных данных действует со дня его подписания в течение 10 (Десяти) лет после окончания договорных отношений с Оператором либо до дня отзыва Согласия с правом Оператора продолжить обработку Персональных данных в установленных законодательством случаях.

Согласие может быть отозвано путем предоставления письменного заявления в адрес Оператора.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. **Страховым риском (событием)** является предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и случайности, на случай наступления которого осуществляется страхование.
2.2. **Страховыми случаями** являются совершившиеся внезапные, непредвиденные и непреднамеренные для Застрахованного лица страховые события, предусмотренные Договором страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю).
2.3. **Страховая сумма** – определенная Договором страхования денежная сумма, устанавливаемая по каждому страховому риску (событию) отдельно и (или) по нескольким и (или) по всем страховым рискам (событиям) совокупно, исходя из которой устанавливается размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.
2.4. **Лимит ответственности** – максимальная страховая сумма в отношении одного Застрахованного лица и(или) одного страхового случая, либо всех страховых случаев.
2.5. **Лимит свободного покрытия** – страховая сумма, в пределах которой Страховщик не требует предоставления дополнительных сведений о состоянии здоровья лица, принимаемого на страхование (в том числе заполнения лицом, принимаемом на страхование, декларации (медицинской анкеты) о состоянии здоровья) и/или прохождения необходимого медицинского обследования, за исключением случаев, когда в течение действия договора изменяется страховая сумма по Застрахованному, добавляется новый риск или изменяются обстоятельства, влияющие на степень страхового риска.

2.6. **Объем страхового покрытия (страховое покрытие)** – перечень рисков (событий), на случай наступления которых заключается Договор страхования.
2.7. **Страховой тариф** - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования.
2.8. **Страховая премия** - плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором страхования. Страховая премия рассчитывается исходя из страховой суммы и страхового тарифа, а также в зависимости от степени риска при принятии на страхование.
2.9. **Страховая выплата** – денежная сумма, которая определена в порядке, установленном Договором страхования, и выплачивается Страховщиком Застрахованному/Выгодоприобретателю при наступлении страхового случая.
2.10. **Андеррайтинг** - процесс отбора и классификации Страховщиком степени риска, необходимый для принятия решения о заключении Договора страхования и определения страхового тарифа.
2.11. **Территория страхования** – определенная в Договоре страхования территория (страна, область, маршрут, площадь торгово-развлекательных помещений, парков и т.п.), в пределах которой наступивший страховой случай в период действия Договора страхования влечет за собой обязательства Страховщика по страховой выплате.
2.12. **Срок страхования (страховой защиты)** - период времени, определенный в Договоре страхования, в течение которого на Застрахованное лицо (Страхователя) распространяется действие страховой защиты и наступление страхового риска влечет за собой обязательства Страховщика произвести страховую выплату.
2.13. **Годовщина действия договора страхования (полисная годовщина)** - число и месяц даты начала действия Договора страхования, за исключением случаев, когда дата начала действия Договора страхования приходится на 29 февраля. В этом случае в не високосные годы годовщиной действия Договора страхования считается 28 февраля, в високосные годы – 29 февраля. Период времени с даты начала действия Договора страхования или полисной годовщины до даты, предшествующей следующей полисной годовщине признается страховым годом.
2.14. **Период ожидания –** период времени, установленный Договором страхования с определенной даты, в течение которого страхование в отношении какого-либо предусмотренного Договором страхового события не действует.
2.15. **Период выживания –** период времени, установленный Договором страхования с даты события по страховому риску, в течение которого при наступлении смерти Застрахованного, событие по страховому риску, в отношение которого предусмотрен период выживания, не является страховым случаем.
2.16. **Болезнь/заболевание** (естественные причины) – диагностированное квалифицированным врачом нарушение нормальной жизнедеятельности организма, не вызванное несчастным случаем и обусловленное функциональными и/или морфологическими изменениями. Датой заболевания считается дата первичного установления окончательного диагноза, что подтверждается официальной медицинской документацией.
2.17. **Квалифицированный врач** – специалист, имеющий высшее медицинское образование, не являющийся родственником, подчиненным, работником или лицом, каким-либо образом зависящим от Застрахованного лица и/или Выгодоприобретателя и/или посредника, при участии которого был заключен Договор страхования, имеющий право в установленном порядке осуществлять медицинскую деятельность (лечение и/или консультации) и состоящий в трудовых или гражданско-правовых отношениях с медицинским учреждением, где производилась диагностика и лечение Застрахованного лица.
2.18. **Несчастный случай** - фактически произошедшее в течение срока страхования, предусмотренного Договором страхования, внезапное, непредвиденное, внешнее по отношению к Застрахованному лицу событие, не зависящее от воли Застрахованного лица, повлекшее за собой смерть Застрахованного лица или причинение вреда его здоровью, не являющееся следствием заболевания Застрахованного лица. Неправильные медицинские манипуляции являются несчастным случаем при наличии причинно-следственной связи между ними и причиненным вредом здоровью Застрахованного или наступлением его смерти, подтвержденной судебно-медицинской экспертизой и решением суда.
Не являются несчастным случаем остро возникшие или хронические заболевания и их осложнения (как ранее диагностированные, так и впервые выявленные), спровоцированные воздействием внешних факторов, в частности инфаркт миокарда, инсульт, аневризмы, опухоли, функциональная недостаточность органов, врожденные аномалии органов.
2.19. **Медицинское учреждение** – лечебная, лечебно-профилактическая организация, научно-исследовательский или медицинский институт, другое учреждение, оказывающее медицинскую помощь (амбулаторно-поликлиническую, скорую медицинскую, стационарную), лица, осуществляющие медицинскую деятельность индивидуально или коллективно, имеющие соответствующие разрешения на оказание медицинских услуг в стране регистрации.

2.20. **Неправильные медицинские манипуляции** – медицинские манипуляции, при которых медицинскими работниками допущены установленные судом отступления от принятой медицинской наукой техники их производства, приведшие к событиям, на случай которых осуществлялось страхование.

2.21. **Предшествующее состояние** – любое нарушение здоровья (расстройство, болезнь (заболевание), травма, увечье, врожденная или приобретенная патология, хроническое или острое заболевание, психическое или нервное расстройство, которое уже было диагностировано у Застрахованного на дату заключения Договора. Такие состояния также включают в себя любые осложнения или последствия, связанные с указанными состояниями.

2.22. **Стационар (больница)** – медицинское учреждение, имеющее соответствующие лицензии (соответствующие разрешения в стране регистрации) для оказания медицинской помощи пациентам, направленным на лечение и/или специализированную углубленную дифференциальную диагностику заболеваний в условиях изоляции и постоянного круглосуточного наблюдения, и лечения.

Определение стационара (больницы) не распространяется на психиатрические клиники; дома сестринского ухода; клиники восстановительного лечения; центры по уходу на дому; хосписы; реабилитационные центры; учреждения, основной деятельностью которых является лечение от алкоголизма, наркомании, токсикомании и других зависимостей; санатории; дневной стационар; подразделения любого медицинского учреждения, осуществляющие перечисленные в данном пункте услуги.

2.23. **Госпитализация** - помещение Застрахованного лица на срок не менее 24 часов в круглосуточный стационар (больницу), расположенный на территории Российской Федерации, или стационар на территории другого государства, для проведения лечения по медицинским показаниям, необходимость которого была вызвана произошедшим в период действия Договора страхования несчастным случаем или болезнью.

Госпитализацией не будет считаться помещение Застрахованного лица в стационар исключительно с целью проведения медицинского обследования, пребывание в дневном стационаре, проживания Застрахованного лица в клинике или санатории для прохождения им восстановительного (реабилитационного) курса лечения, нахождения Застрахованного лица в стационаре в связи с карантином или иными превентивными мерами, в связи с беременностью или родовспоможением, в связи с проведением медицинских манипуляций в косметических целях.

2.24. **Экстренная госпитализация** - госпитализация Застрахованного лица в стационар (больницу) по поводу неотложных состояний, угрожающих его жизни и требующих неотложной медицинской помощи.

2.25. Если иное не предусмотрено Договором страхования, под нахождением Застрахованного лица в **реанимации** понимается нахождение Застрахованного лица в реанимационном отделении расположенного на территории Российской Федерации стационара или стационара на территории другого государства, с круглосуточным медицинским наблюдением и с проведением Застрахованному лицу мероприятий реанимационного характера.

2.26. **Хирургическая операция (вмешательство)** - оперативное лечение по медицинским показаниям, ставшее необходимым в связи с произошедшим с Застрахованным лицом в период действия Договора страхования несчастным случаем или болезнью.

Хирургическая операция подразумевает способ лечения, заключающийся в частичном нарушении целостности тканей тела посредством физического воздействия (с помощью скальпеля, радионожа, лазера или иных специально предназначенных для таких целей медицинских инструментов) с целью устранения заболевания (состояния или патологии) или максимального приближения (возвращения) к норме функции, нарушенной в результате несчастного случая и/или болезни.

Хирургическая операция должна быть проведена квалифицированным врачом-хирургом в соответствии с общепринятыми медицинскими нормами, в условиях стационара (больницы).

2.27. **Критические заболевания –** нарушение состояния здоровья, которое обозначено в Перечне критических заболеваний и серьезных операций по Договору страхования, впервые диагностированное квалифицированным врачом на основании объективных симптомов жизнедеятельности организма Застрахованного лица в период действия Договора страхования. Датой установления диагноза по результатам гистологического/ цитологического исследования считается дата забора гистологического материала.

2.28. **Травма (телесные повреждения)** - физическое повреждение организма под воздействием произошедшего в период действия Договора страхования несчастного случая.

2.29. **Тяжкие телесные повреждения** - полученные в результате несчастного случая в течение срока страхования, опасные для жизни Застрахованного повреждения организма, предусмотренные таблицей страховых выплат по соответствующему страховому риску.

2.30. **Инвалидность** – ограничение жизнедеятельности Застрахованного лица и его социальная недостаточность в результате нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленным заболеваниями, последствиями травм или приобретенными дефектами, возникшими в период действия Договора страхования, приводящее к необходимости социальной защиты и установлением группы инвалидности и степени ограничения трудоспособности, а также определением требований ухода, показаний и противопоказаний медицинского характера в соответствии с требованиями

и на основании заключения медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). В зависимости от степени нарушения функций организма и ограничения жизнедеятельности лицу устанавливается 1, 2 или 3 группа инвалидности, а лицу в возрасте до 18 лет - категория «ребенок-инвалид».

2.31. **Постоянная полная утрата трудоспособности (нетрудоспособность)** – ограничение жизнедеятельности Застрахованного лица и его социальная недостаточность в результате нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленным заболеваниями, последствиями травм или приобретенными дефектами, приводящее к необходимости социальной защиты и стойкой неспособности Застрахованного лица к любому оплачиваемому труду или деятельности, которая продлится до конца жизни Застрахованного лица.

2.32. **Постоянная частичная утрата трудоспособности (нетрудоспособность)** – ограничение жизнедеятельности Застрахованного лица и его социальная недостаточность в результате нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленным заболеваниями, последствиями травм или приобретенными дефектами, признанными постоянными (которые продлятся до конца жизни Застрахованного лица) и приводящими к ограничению трудоспособности Застрахованного лица по медицинским показаниям.

2.33. **Временная утрата (потеря) трудоспособности (временная нетрудоспособность)** – состояние здоровья Застрахованного лица, носящее временный и обратимый характер, при котором он полностью утрачивает способность к оплачиваемому труду (исполнению своих трудовых обязанностей) по основному месту работы, по совместительству или при оказании услуг на основании гражданско-правового договора на протяжении определенного ограниченного периода времени, подтвержденное закрытыми листами нетрудоспособности, выписанными врачом в соответствие с законодательством Российской Федерации. Для застрахованных лиц, находящихся за пределами Российской Федерации, временная нетрудоспособность определяется на основании официального медицинского документа, подтверждающего наступление заболевания или травмы и связанное с ним лечение. Для неработающих Застрахованных, в том числе детей в возрасте до 18 лет и пенсионеров, - это временное нарушение здоровья и в целях настоящих Правил исключается из понятия временной утраты трудоспособности. Период нетрудоспособности, связанный с декретным отпуском, с уходом за ребенком или иным лицом, в целях настоящих Правил исключается из понятия временной утраты трудоспособности.

2.34. **Профессиональная трудоспособность** - способность человека к выполнению работы определенной квалификации, объема и качества, к которой он подготовлен в силу своего образования, обучения или опыта.

2.35. **Профессиональное заболевание** – заболевание, связанное с систематическим и длительным воздействием вредного фактора, свойственного данной профессии, либо особых условий труда, характерных для того или иного производства или профессии.

2.36. **Утрата профессиональной трудоспособности –** невозможность человека полностью или частично выполнять профессиональную деятельность (работу определенной квалификации, объема и качества) по конкретной профессии (специальности), к которой он подготовлен в силу своего образования, обучения или опыта, и по которой осуществляется его основная трудовая деятельность, вследствие устойчивого нарушения функций организма. Утрата профессиональной трудоспособности устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Степень утраты профессиональной трудоспособности устанавливается в процентах, исходя из способности пострадавшего осуществлять профессиональную деятельность вследствие несчастного случая или профессионального заболевания, в соответствии с критериями определения степени утраты профессиональной трудоспособности, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения, социального развития и труда.

2.37. **Отравление алкоголем (алкогольное отравление) -** нарушение жизненных функций организма вследствие попадания в него в короткий интервал времени чрезмерных доз алкоголя, приводящих к тяжелым, в отдельных случаях смертельным, последствиям. Диагноз отравления алкоголем (алкогольного отравления) устанавливается врачом-специалистом, имеющим необходимую квалификацию, при концентрации алкоголя в крови 3,0 (три) промилле и выше.

2.38. **Авиакатастрофа (авиационная катастрофа)** - авиационное происшествие, инцидент или авария воздушного судна, допущенного к эксплуатации в соответствии с установленными правилами перевозки пассажиров, совершавшего регулярный (или чартерный авиарейс, или авиарейс на коммерческом невоенном воздушном судне), выполняемый организацией (авиакомпанией), обладающей соответствующей лицензией, приведшая к гибели или ранению Застрахованных лиц - пассажиров и/или членов экипажа, а также Застрахованных лиц, оказавшихся на месте авиационного происшествия, инцидента или аварии, исключая рейсы занесенных в международные списки небезопасных для жизни авиакомпаний.

2.39. **Железнодорожная авария** - авария на железной дороге, приведшая к гибели или ранению Застрахованных лиц - пассажиров и/или членов экипажа, а также Застрахованных лиц, оказавшихся на месте аварии.

2.40. **Кораблекрушение** – событие (происшествие), возникшее в результате полного или частичного затопления, повреждения или нарушения плавучести водного судна, приведшее к гибели или ранению

Застрахованных лиц - пассажиров и/или членов экипажа, а также Застрахованных лиц, оказавшихся в месте происшествия.

2.41. **Дорожно-транспортное происшествие** - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб, в том значении, в котором данное понятие используется в Правилах дорожного движения Российской Федерации. Участником ДТП признается пострадавшее в результате лицо, принимавшее непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, пешехода или пассажира транспортного средства.

2.42. **Инфицирование вследствие переливания крови -** заражение, явившееся прямым следствием переливания крови, произведенным по медицинским показаниям в период действия Договора страхования, при условии, что медицинское учреждение, в котором было произведено переливание крови, признано компетентными органами ответственным и признает свою вину по факту заражения Застрахованного лица (если иное не предусмотрено в Договоре страхования).

2.43. **Инфицирование вследствие профессиональной (медицинской) деятельности** - заражение, явившееся следствием случайного непреднамеренного происшествия, имевшего место в процессе выполнения стандартных профессиональных (медицинских) обязанностей в период действия Договора страхования в медицинском учреждении.

2.44. **Инфицирование вследствие медицинских манипуляций** - заражение, явившееся прямым следствием получения, Застрахованным квалифицированной медицинской помощи, оказанной по медицинским показаниям в течение срока действия Договора страхования при условии, что медицинское учреждение, в котором были произведены медицинские манипуляции, признано компетентными органами ответственным и признает свою вину по факту заражения Застрахованного лица (если иное не предусмотрено в Договоре страхования).

2.45. **Террористический акт** - совершение третьими лицами взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями, повлекших смерть или телесные повреждения Застрахованного.

2.46. **Эпидемия** — массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости, признанное в качестве таковой международными и/или внутригосударственными организациями здравоохранения.

2.47. **Пандемия** - это широко распространившаяся эпидемия какого-либо заболевания, в результате которой болезнь поражает многих людей в различных странах мира, признанное в качестве таковой международными и/или внутригосударственными организациями здравоохранения.

2.48. **Водитель** – физическое лицо, управляющее транспортным средством на законных основаниях и имеющее водительское удостоверение установленного образца на право управления транспортным средством соответствующей категории.

2.49. **Пассажир** – физическое лицо, кроме водителя, находящееся в указанном в Договоре страхования транспортном средстве.

2.50. **Занятие спортом на профессиональной основе** – занятия любым видом спорта на систематической основе и предполагающие тренировки и/или участие в официально проводимых спортивных соревнованиях, за участие в которых и подготовку к которым Застрахованный получает вознаграждение и/или заработную плату.

2.51. **Занятие спортом на любительском уровне** – занятия спортом на регулярной основе в спортивных клубах, спортивных школах и других физкультурно-оздоровительных организациях, не предусматривающих коммерческо-спортивную деятельность. При этом спортсмен-любитель не имеет спортивных званий, занятия спортом (в том числе участие в соревнованиях) не имеют цели достижения рекордных спортивных результатов, не является основной деятельностью (профессией), не относятся к сфере спорта высших достижений и не соответствуют в полной мере правилам профессионального спорта.

2.52. **Травмоопасные виды спорта и активного отдыха** – авиаспорт и другие воздушные виды спорта (включая парашют, дельта- и парапланеризм), автоспорт, мотоспорт, альпинизм, скалолазание, американский футбол, регби, бейсджампинг, бокс, буерный спорт, экстремальный велоспорт (в том числе маунтинбайк, дертджампинг и др.), гандбол, горнолыжный спорт, дайвинг, дзюдо, каратэ-до, каякинг, традиционное каратэ, кикбоксинг, конный спорт, мотобол, прыжки с парашютом, паркур, рафтинг, рукопашный бой, самбо, силовое троеборье, скайсерфинг, парусный спорт, любые виды конного спорта, верховая езда, спелеотуризм (спелеология), спортивная борьба, боевые единоборства, таэквондо (тхэквондо), у-шу, фридайвинг, фристайл, хоккей с шайбой, все ранее не упомянутые виды силовых единоборств, катание на моторных лодках, катамаранах, плотах и маломерных судах, езда (катание, передвижение) на мопедах, мотороллерах, скутерах, мотоциклах, квадроциклах или ином двухколесном (трехколесном) моторизованном транспортном средстве, сафари, паркур, подводные виды спорта и подводное плавание (погружение на глубину более 25 метров), горные лыжи, сноубординг; а также во

время сплава по бурным потокам, кейвинга, охоты с использованием любого вида оружия и других опасных хобби, связанных с риском для жизни.

2.53. **Третьи лица** - любые лица за исключением Страхователя, Выгодоприобретателя, Застрахованного лица, членов их семей и лиц, ведущих с ними совместное хозяйство, родственников, лиц, находящихся на иждивении Страхователя, Выгодоприобретателя, Застрахованного лица. Договором страхования может быть предусмотрено иное определение состава третьих лиц.

2.54. **Зависимые страховые выплаты** – порядок осуществления страховой выплаты в случае, если одно событие (несчастный случай или болезнь Застрахованного) обусловило наступление последовательных страховых случаев по разным страховым рискам, предусмотренных Договором страхования, при котором размер каждой последующей страховой выплаты по каждому страховому случаю уменьшается на размер страховой выплаты, ранее произведенной Страховщиком в связи с данным событием (несчастным случаем или болезнью).

2.55. **Независимые страховые выплаты**- порядок осуществления страховой выплаты в случае, если одно событие (несчастный случай или болезнь Застрахованного) обусловило наступление последовательных страховых случаев по разным страховым рискам, предусмотренным Договором страхования, при котором страховая выплата по каждому страховому случаю производится в полном объеме независимо от страховой выплаты, ранее произведенной Страховщиком по другому страховому риску в связи с данным событием (несчастным случаем или болезнью).

2.56. Термины (определения) и их значения, применяемые в конкретном Договоре страхования (полисе), но не содержащиеся в настоящих Правилах, трактуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.57. Договором страхования может быть предусмотрено иное толкование терминов и определений, чем установлено в настоящих Правилах страхования.

3. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

3.1. Субъектами страхования являются: Страховщик и лица, указанные в Договоре страхования в качестве Страхователя, Застрахованного лица, Выгодоприобретателя.

3.2. **Страховщик** - Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни», созданное для осуществления страховой деятельности и получившее в установленном законом порядке лицензию на осуществление страховой деятельности на территории Российской Федерации.

3.3. **Страхователь** - дееспособное физическое лицо (в том числе физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), или правоспособное юридическое лицо любой организационно-правовой формы, или государственный орган, или орган местного самоуправления, заключившее со Страховщиком Договор страхования в соответствии с настоящими Правилами. При этом Страхователями могут выступать как российские, так и иностранные юридические и физические лица, а также лица без гражданства.

Договор страхования может заключаться как в отношении самого Страхователя - физического лица, так и в отношении иных названных в Договоре страхования физических лиц (далее по тексту – Застрахованные лица).

3.4. **Застрахованное лицо (Застрахованный)** - физическое лицо, указанное в Договоре страхования, чьи имущественные интересы являются объектом страхования (т.е. в отношении жизни и здоровья которого заключен Договор страхования). Если по Договору страхования объектом страхования являются имущественные интересы самого Страхователя - физического лица, то он одновременно является и Застрахованным лицом. Страхователи могут заключать Договоры о страховании имущественных интересов своих работников, членов их семей и лиц, ведущих с ними совместное хозяйство, родственников, лиц, находящихся на иждивении Страхователя, Застрахованного лица, а также в отношении третьих лиц, согласованных со Страховщиком и указанных в Договоре страхования.

3.5. Застрахованными лицами по Договору страхования могут признаваться водитель и пассажиры, находящиеся в определенном Договором транспортном средстве по своей доброй воле и с разрешения владельца транспортного средства.

3.6. Застрахованными лицами во время посещения мероприятий по Договору страхования являются физические лица, находящиеся на указанной в Договоре страхования ограниченной территории, на которой действует страховая защита, на основании оплаченного билета/путевки или иных документов, дающих право входа и нахождения на указанной территории.

3.7. Следующие категории лиц могут быть Застрахованными лицами только при условии, что Страховщик был письменно уведомлен об этом Страхователем до заключения Договора страхования:

3.7.1. инвалиды I, II, Ш группы, лица с врожденными аномалиями, лица в возрасте до 18 лет, которым установлена категория «ребенок-инвалид», а также лица, требующие постоянного ухода;

3.7.2. лица, больные СПИДом (синдромом приобретенного иммунного дефицита), а также ВИЧ-инфицированные;

3.7.3. лица, страдающие онкологическими заболеваниями - по страховым рискам, указанным в п.п.5.1.1.1, 5.1.2.5, 5.1.2.6, 5.1.2.7, 5.1.2.8, 5.1.3.2, 5.1.4.2, 5.1.5.2, 5.1.8.2, 5.1.9.2, 5.1.10.2, 5.1.11.2, 5.1.12 настоящих Правил;

3.7.4. лица моложе 18 лет и старше 65 лет на дату заключения Договора страхования - по страховым рискам, указанным в п.п.5.1.1.1, 5.1.2.5, 5.1.2.6, 5.1.2.7, 5.1.2.8, 5.1.3.2, 5.1.4.2, 5.1.5.2, 5.1.8.2, 5.1.9.2, 5.1.10.2, 5.1.11.2, 5.1.12 настоящих Правил;

3.7.5. лица, которые уже перенесли одно из заболеваний или одну из операций, указанных в п.5 и п.6. Приложения №12 к настоящим Правилам, больные сахарным диабетом, хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы (ИБС, гипертоническая болезнь III-IV степени, артериосклероз, атеросклероз, сердечная недостаточность, сердечная астма и т.д.), имеют заболевания коронарных артерий, периферических кровеносных сосудов, страдают тяжелыми хроническими заболеваниями кровеносной системы, печени и желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы (ХОБЛ, бронхиальная астма, туберкулез), почек и мочевой системы - по страховому риску, указанному в п. 5.1.12. настоящих Правил;

3.7.6. лица, употребляющие наркотики, токсические вещества, страдающие алкоголизмом и/или состоящие по любой из указанных причин на диспансерном учете;

3.7.7. лица со стойкими нервными или психическими расстройствами, состоящие на учете по этому поводу в психоневрологическом диспансере;

3.7.8. лица, находящиеся под следствием или в местах лишения свободы.

3.8. Лицо, чья профессия, увлечения или особенности проведения досуга и отдыха объективно связаны с повышенной вероятностью возникновения несчастных случаев или болезней, может быть застраховано только при условии, что Страховщик был письменно уведомлен об этом Страхователем до заключения Договора страхования (то есть если Застрахованное лицо правдиво ответило на все вопросы, заданные Страховщиком в заявлении на страхование, а также подписью подтвердило достоверность данных, указанных в Договоре страхования/полисе).

3.9. При заключении Договора страхования в отношении лиц, находящихся со Страхователем в трудовых отношениях или выполняющих у Страхователя работу по гражданско-правовому договору, следующие категории лиц могут быть Застрахованными лицами только при условии, что Страховщик был письменно уведомлен об этом Страхователем до заключения Договора страхования:

3.9.1. Лица, имеющие на дату начала страхования открытые листы временной нетрудоспособности продолжительностью более 30 (тридцати) дней, а также лица, имевшие листы временной нетрудоспособности более 30 (тридцати) дней за один календарный год, предшествующий сроку страхования;

3.9.2. Лица, на дату начала страхования, находящиеся на госпитализации;

3.9.3. Лица, не состоящие со Страхователем в трудовых отношениях и не выполняющие у Страхователя работу по гражданско-правовому договору.

3.10. При заключении Договора страхования в отношении указанных в п.3.7, п.3.8, п.3.9 категорий лиц Страховщик в праве применять индивидуальные тарифы и набор страховых рисков с учетом состоянии здоровья данных лиц, предусматривать особые условия страхового покрытия, согласованные сторонами в договоре страхования.

3.11. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что на страхование было принято лицо, попадающее в одну из категорий, перечисленных в п.3.7, п.3.8, п.3.9 Правил, о чем Страхователь не уведомил Страховщика, ввел его в заблуждение либо сообщил заведомо ложные сведения о вышеуказанных обстоятельствах при заключении Договора страхования, то Страховщик имеет право потребовать признания Договора страхования в отношении указанного лица недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также потребовать применения последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 179 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.12. **Выгодоприобретатель** - одно или несколько физических, или юридических лиц, назначенных Застрахованным лицом, либо Страхователем с письменного согласия Застрахованного лица для получения страховых выплат по Договору страхования. Выгодоприобретателем является Застрахованное лицо, а в случае смерти его наследники, если иное не предусмотрено Договором страхования.

3.13. Выгодоприобретатель, не являющийся Застрахованным лицом, назначается с письменного согласия Застрахованного лица. При назначении Выгодоприобретателя без согласия Застрахованного лица Договор страхования может быть признан недействительным по иску Застрахованного лица, а в случае его смерти - по иску его наследников.

3.14. Если Застрахованным лицом является несовершеннолетний до 18 лет, то в качестве получателя страховой выплаты может выступать законный представитель Застрахованного лица.

3.15. В случае смерти Застрахованного лица Выгодоприобретателем признается лицо, указанное в Договоре страхования в качестве Выгодоприобретателя на случай смерти Застрахованного лица. Таких лиц может быть установлено как одно, так и более. В последнем случае Страхователь обязан указать абсолютную или относительную величину страховых выплат, приходящуюся на каждого Выгодоприобретателя.

3.16. Замена Выгодоприобретателя по Договору страхования допускается только с письменного согласия Застрахованного лица. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую - либо из обязанностей по Договору страхования или предъявил Страховщику требование о выплате страховой суммы.

3.17. В случае ликвидации Страхователя – юридического лица или смерти Страхователя – физического лица, заключившего договор страхования в отношении другого лица (Застрахованного лица), права и обязанности, определённые этим Договором страхования, переходят к Застрахованному лицу с его согласия. При невозможности выполнения Застрахованным лицом обязанностей по Договору страхования, права и обязанности Страхователя, перешедшие к Застрахованному лицу, осуществляются лицами, несущими в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязанности по охране прав и законных интересов Застрахованного лица.

Если Застрахованное лицо или лицо, несущее в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязанности по охране прав и законных интересов Застрахованного лица, отказалось от перехода к нему прав и обязанностей Страхователя, Договор страхования прекращается.

Если Страховая премия по Договору страхования уплачена Страхователем полностью, договор страхования действует до даты его окончания, согласие Застрахованного лица на переход к нему прав и обязанностей Страхователя не требуется.

4. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

Объектами страхования от несчастных случаев и болезней являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с причинением вреда здоровью, а также смертью в результате несчастного случая или болезни.

5. СТРАХОВЫЕ РИСКИ

5.1. Договор страхования может быть заключен на случай наступления следующих событий (страховых рисков):

5.1.1. Смерть Застрахованного лица:

5.1.1.1. в результате заболевания (естественных причин);
5.1.1.2. в результате несчастного случая;
5.1.1.3. в результате несчастного случая на производстве;
5.1.1.4. в результате дорожно-транспортного происшествия;
5.1.1.5. в результате террористического акта;
5.1.1.6. в результате авиационной катастрофы;
5.1.1.7. в результате железнодорожной аварии;
5.1.1.8. в результате кораблекрушения.

5.1.2. Инвалидность Застрахованного лица:

5.1.2.1. с установлением I группы инвалидности в результате несчастного случая;
5.1.2.2. с установлением II группы инвалидности в результате несчастного случая;
5.1.2.3. с установлением III группы инвалидности в результате несчастного случая;
5.1.2.4. с присвоением категории «ребенок-инвалид» в результате несчастного случая;
5.1.2.5. с установлением I группы инвалидности в результате заболевания;
5.1.2.6. с установлением II группы инвалидности в результате заболевания;
5.1.2.7. с установлением III группы инвалидности в результате заболевания;
5.1.2.8. с присвоением категории «ребенок-инвалид» в результате заболевания;
5.1.2.9. с установлением I, II, III группы инвалидности в результате дорожно-транспортного происшествия;
5.1.2.10. с присвоением категории «ребенок-инвалид» в результате дорожно-транспортного происшествия;
5.1.2.11. с установлением I, II, III группы инвалидности в результате несчастного случая на производстве.

5.1.3. Постоянная утрата Застрахованным профессиональной трудоспособности:

5.1.3.1. в результате несчастного случая на производстве;
5.1.3.2. в результате профессионального заболевания.

5.1.4. Постоянная полная утрата трудоспособности Застрахованным лицом (таблицы выплат приведены в Приложениях №2, №3, №4 к Правилам):

5.1.4.1. в результате несчастного случая;
5.1.4.2. в результате заболевания.

5.1.5. Постоянная частичная утрата трудоспособности Застрахованным лицом (таблицы выплат приведены в Приложениях №2, №3 к Правилам):

5.1.5.1. в результате несчастного случая;
5.1.5.2. в результате заболевания.
5.1.6. Тяжкие телесные повреждения (тяжелые травмы) Застрахованного лица (таблицы выплат приведены в Приложении №1, №2, №5 к Правилам).
5.1.7. Травма Застрахованного лица:
5.1.7.1. в результате несчастного случая (таблицы выплат приведены в Приложениях №6, №7, №8, №9, №10 к Правилам);
5.1.7.2. в результате дорожно-транспортного происшествия (таблица выплат приведена в Приложении №11 к Правилам).
5.1.8. Временная полная потеря Застрахованным лицом общей трудоспособности:
5.1.8.1. в результате несчастного случая;
5.1.8.2. в результате заболевания.
5.1.9. Госпитализация Застрахованного лица:
5.1.9.1. в результате несчастного случая;
5.1.9.2. в результате заболевания.
5.1.10. Экстренная госпитализация Застрахованного лица:
5.1.10.1. в результате несчастного случая;
5.1.10.2. в результате заболевания.
5.1.11. Хирургические операции, проведенные Застрахованному лицу (таблица выплат приведена в Приложении №13 к Правилам):
5.1.11.1. в результате несчастного случая;
5.1.11.2. в результате заболевания.
5.1.12. Первичное диагностирование критического заболевания Застрахованному лицу (перечень критических заболеваний приведен в Приложении №12 к Правилам).
5.1.13. Первичное диагностирование у Застрахованного лица вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) или синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД), приобретенных вследствие:
5.1.13.1. переливания крови;
5.1.13.2. профессиональной (или медицинской) деятельности.
5.1.14. Первичное диагностирование у Застрахованного лица вирусного сывороточного гепатита (гепатита В) или вирусного посттрансфузионного гепатита (гепатита С), приобретенных вследствие:
5.1.14.1. переливания крови;
5.1.14.2. профессиональной (или медицинской) деятельности.

5.2. Перечень страховых рисков, на случай наступления которых производится страхование, определяется Договором страхования.

5.3. Договор страхования может быть заключен по одному, по нескольким или по всем страховым рискам (событиям), перечисленным в пункте 5.1 Правил при соблюдении следующих условий:
5.3.1. риск «Инвалидность Застрахованного лица с установлением III группы инвалидности в результате заболевания» (п.5.1.2.7.) может быть застрахован только при наличии рисков «Инвалидность Застрахованного лица с установлением I группы инвалидности в результате заболевания» (п.5.1.2.5.) и «Инвалидность Застрахованного лица с установлением II группы инвалидности в результате заболевания» (п.5.1.2.6.);
5.3.2. риск «Инвалидность Застрахованного лица с установлением II группы инвалидности в результате заболевания» (п.5.1.2.6.) может быть застрахован только при наличии риска «Инвалидность Застрахованного лица с установлением I группы инвалидности в результате заболевания» (п.5.1.2.5.);
5.3.3. риск «Инвалидность Застрахованного лица с установлением III группы инвалидности в результате несчастного случая» (п.5.1.2.3.) может быть застрахован только при наличии рисков «Инвалидность Застрахованного лица с установлением I группы инвалидности в результате несчастного случая» (п.5.1.2.1.) и «Инвалидность Застрахованного лица с установлением II группы инвалидности в результате несчастного случая» (п.5.1.2.2.);
5.3.4. риск «Инвалидность Застрахованного лица с установлением II группы инвалидности в результате несчастного случая» (п.5.1.2.2.) может быть застрахован только при наличии риска «Инвалидность Застрахованного лица с установлением I группы инвалидности в результате несчастного случая» (п.5.1.2.1.);
5.3.5. риск «Постоянная частичная утрата трудоспособности Застрахованным лицом в результате несчастного случая» (п.5.1.5.1) может быть застрахован только совместно с риском «Постоянная полная утрата трудоспособности Застрахованным лицом в результате несчастного случая» (п.5.1.4.1);

5.3.6. риск «Постоянная частичная утрата трудоспособности Застрахованным лицом в результате заболевания» (п.5.1.5.2) может быть застрахован только совместно с риском «Постоянная полная утрата трудоспособности Застрахованным лицом в результате заболевания» (п.5.1.4.2);

5.3.7. Страхование рисков «Инвалидность Застрахованного лица» (п.5.1.2), «Постоянная утрата Застрахованным профессиональной трудоспособности» (п.5.1.3), «Постоянной полной утраты трудоспособности Застрахованным лицом» (п.5.1.4), «Постоянной частичной утраты трудоспособности Застрахованным лицом» (п.5.1.5), «Тяжких телесных повреждений» (п.5.1.6), «Травма Застрахованного лица» (п.5.1.7), «Временная полная потеря Застрахованным лицом общей трудоспособности» (п.5.1.8), «Госпитализация застрахованного лица» (п.5.1.9), «Экстренная госпитализация Застрахованного лица» (п.5.1.10), «Хирургические операции, проведенные Застрахованному лицу» (п.5.1.11) возможно только совместно с риском «Смерть Застрахованного лица» (п.5.1.1);

5.3.8. Застрахованными по рискам «Инвалидность Застрахованного лица с присвоением категории «ребенок-инвалид» в результате заболевания (естественных причин)» (п.5.1.2.8) и «Инвалидность Застрахованного лица с присвоением категории «ребенок-инвалид» в результате несчастного случая» (п.5.1.2.4) могут быть лица от 0 до 17 лет включительно.

5.4. Если по Застрахованному одновременно включаются риски:

5.4.1. «Смерть Застрахованного лица в результате заболевания (естественных причин)» (п.5.1.1.1.) и «Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая» (п.5.1.1.2), Страховщик вправе объединить их под названием «Смерть Застрахованного лица по любой причине»;

5.4.2. «Инвалидность Застрахованного лица с установлением I группы инвалидности в результате заболевания» (п.5.1.2.5.) и «Инвалидность Застрахованного лица с установлением I группы инвалидности в результате несчастного случая» (п.5.1.2.1.) Страховщик вправе объединить их под названием «Инвалидность Застрахованного лица с установлением I группы инвалидности по любой причине»;

5.4.3. «Инвалидность Застрахованного лица с установлением II группы инвалидности в результате заболевания» (п.5.1.2.6.) и «Инвалидность Застрахованного лица с установлением II группы инвалидности в результате несчастного случая» (п.5.1.2.2.) Страховщик вправе объединить их под названием «Инвалидность Застрахованного лица с установлением II группы инвалидности по любой причине»;

5.4.4. «Инвалидность Застрахованного лица с установлением III группы инвалидности в результате заболевания» (п.5.1.2.7.) и «Инвалидность Застрахованного лица с установлением III группы инвалидности в результате несчастного случая» (п.5.1.2.3.) Страховщик вправе объединить их под названием «Инвалидность Застрахованного лица с установлением III группы инвалидности по любой причине»;

5.4.5. «Инвалидность Застрахованного лица с присвоением категории «ребенок-инвалид» в результате заболевания» (п.5.1.2.8.) и «Инвалидность Застрахованного лица с присвоением категории «ребенок-инвалид» в результате несчастного случая» (п.5.1.2.3.) Страховщик вправе объединить их под названием «Инвалидность Застрахованного лица с присвоением категории «ребенок-инвалид» в результате заболевания по любой причине»;

5.4.6. «Постоянная полная утрата трудоспособности Застрахованным лицом в результате заболевания» (п.5.1.4.2) и «Постоянная полная утрата трудоспособности Застрахованным лицом в результате несчастного случая» (п.5.1.4.1) Страховщик вправе объединить их под названием «Постоянная полная утрата трудоспособности Застрахованным лицом по любой причине»;

5.4.7. «Постоянная частичная утрата трудоспособности Застрахованным лицом в результате заболевания» (п.5.1.5.2) и «Постоянная частичная утрата трудоспособности Застрахованным лицом в результате несчастного случая» (п.5.1.5.1) Страховщик вправе объединить их под названием «Постоянная частичная утрата трудоспособности Застрахованным лицом по любой причине»;

5.4.8. «Временная полная потеря Застрахованным лицом общей трудоспособности в результате заболевания» (п.5.1.8.2) и «Временная полная потеря Застрахованным лицом общей трудоспособности в результате несчастного случая» (п.5.1.8.1) Страховщик вправе объединить их под названием «Временная полная потеря Застрахованным лицом общей трудоспособности по любой причине»;

5.4.9. «Госпитализация Застрахованного лица в результате заболевания» (п.5.1.9.2) и «Госпитализация Застрахованного лица в результате несчастного случая» (п.5.1.9.1) Страховщик вправе объединить их под названием «Госпитализация Застрахованного лица по любой причине»;

5.4.10. «Экстренная госпитализация Застрахованного лица в результате заболевания» (п.5.1.10.2) и «Экстренная госпитализация Застрахованного лица в результате несчастного случая» (п.5.1.10.1) Страховщик вправе объединить их под названием «Экстренная госпитализация Застрахованного лица по любой причине»;

5.4.11. «Хирургические операции, проведенные Застрахованному лицу в результате заболевания» (п.5.1.11.2) и «Хирургические операции, проведенные Застрахованному лицу в результате несчастного случая» (п.5.1.11.1) Страховщик вправе объединить их под названием «Хирургические операции, проведенные Застрахованному лицу по любой причине».

5.5. В случае, если по одному Застрахованному одновременно застрахованы риски «Постоянная полная утрата трудоспособности» (п.5.1.4.) и/или «Постоянная частичная утрата трудоспособности» (п.5.1.5.) и «Инвалидность» (п.5.1.2.), то при наступлении страхового случая по риску «Постоянная полная утрата трудоспособности» (п.5.1.4.) и по риску «Инвалидность» (п.5.1.2.) или по риску «Постоянная частичная утрата трудоспособности» (п.5.1.5.) и по риску «Инвалидность» (п.5.1.2.) одновременно, страховая выплата будет произведена по риску, предусматривающему максимальный размер выплаты, если иное не предусмотрено Договором страхования.

5.6. Если иное не предусмотрено Договором страхования, страховые риски, указанные в п. 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.8, не могут быть включены в Договор страхования для самозанятых и неработающих граждан, в том числе для лиц, имеющих право на получение пенсии по старости/инвалидности, а также для лиц в возрасте до 18 лет (на дату заключения договора), за исключением случаев, когда лицо признано полностью дееспособным в соответствии с законодательством РФ.

6. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

6.1. Страховыми случаями признаются совершившиеся внезапные, непредвиденные и непреднамеренные для Застрахованного лица риски (события), предусмотренные в разделе 5.1 Правил и включенные в Договор страхования, если они наступили в результате несчастного случая, произошедшего в период действия Договора страхования, либо болезни, впервые диагностированной в период действия Договора страхования, подтвержденные документами, выданными компетентными органами в установленном законом порядке (медицинскими учреждениями, МСЭ, судом, органами МВД и т.д.) и установленные в соответствии с предусмотренной Правилами процедурой.

6.2. Если иное не предусмотрено Договором страхования, несчастные случаи, произошедшие в результате террористического акта, считаются включенными в Договор страхования.

6.3. Датой наступления страхового случая:

6.3.1. по страховым рискам, предусмотренным п.5.1.1 Правил, признается дата смерти Застрахованного;

6.3.2. по страховым рискам, предусмотренным п.5.1.2 Правил, признается дата решения бюро медико-социальной экспертизы об установлении соответствующей группы инвалидности Застрахованному;

6.3.3. по страховым рискам, предусмотренным п.5.1.3 Правил, признается дата решения бюро медико-социальной экспертизы об установлении степени утраты профессиональной трудоспособности;

6.3.4. по страховым рискам, предусмотренным п. 5.1.4.1, 5.1.5.1 Правил, признается дата несчастного случая;

6.3.5. по страховым рискам, предусмотренным п. 5.1.4.2, 5.1.5.2 Правил, признается дата постановки окончательного диагноза;

6.3.6. по страховым рискам, предусмотренным п.5.1.8 Правил, признается дата начала периода освобождения от работы в соответствии с листком нетрудоспособности (больничным листом), выданным медицинским учреждением; по страховым случаям, произошедшим за пределами Российской Федерации, дата наступления страхового случая определяется на основании официального медицинского документа, подтверждающего наступление заболевания или травмы и связанное с ним лечение;

6.3.7. по страховым рискам, предусмотренным п.5.1.9, 5.1.10 Правил, признается дата начала госпитализации Застрахованного в медицинском учреждении;

6.3.8. по страховым рискам, предусмотренным п.5.1.12, 5.1.13, 5.1.14 Правил, признается дата первичного диагностирования заболевания профильным специалистом медицинского учреждения;

6.3.9. по страховым рискам, предусмотренным п.5.1.11 Правил, признается дата проведения Застрахованному хирургической операции в медицинском учреждении;

6.3.10. по страховым рискам, предусмотренным п.5.1.7, 5.1.6 Правил, признается дата несчастного случая.

6.4. Если иное не предусмотрено Договором страхования, события, предусмотренные п. 5.1.1. – 5.1.6. Правил («Смерть Застрахованного лица», Инвалидность Застрахованного лица», «Постоянная утрата Застрахованным профессиональной трудоспособности», «Постоянная полная утрата трудоспособности Застрахованным лицом», «Постоянная частичная утрата трудоспособности Застрахованным лицом», «Тяжкие телесные повреждения Застрахованного лица») и явившиеся следствием произошедшего в период действия Договора страхования несчастного случая, признаются страховыми случаями, если они наступили в течение 1 (одного) года от даты наступления несчастного случая, независимо от истечения срока страхования на момент наступления события.

6.5. Если иное не предусмотрено Договором страхования, события, предусмотренные п.5.1.8. Правил («Временная полная потеря Застрахованным лицом общей трудоспособности») и явившиеся следствием произошедшего в период действия Договора страхования несчастного случая, признаются страховыми случаями, если они наступили не позже 90 (девяноста) дней от даты наступления несчастного случая, независимо от истечения срока страхования на момент наступления события.

6.6. Если иное не предусмотрено Договором страхования, события, предусмотренные пп.5.1.9.1., 5.1.11.1., 5.1.7.1., 5.1.7.2. Правил («Госпитализация Застрахованного лица в результате несчастного случая», «Хирургические операции, проведенные Застрахованному лицу в результате несчастного случая», «Травма Застрахованного лица в результате несчастного случая», «Травма Застрахованного лица в результате дорожно-транспортного происшествия») явившиеся следствием произошедшего в период действия Договора страхования несчастного случая, признаются страховыми случаями, если они наступили не позже 90 (девяноста) дней от даты наступления несчастного случая, независимо от истечения срока страхования на момент наступления события.

6.7. Если иное не предусмотрено Договором страхования, события, предусмотренные пп.5.1.13.1., 5.1.13.2., 5.1.14.1., 5.1.14.2. Правил («Первичное диагностирование у Застрахованного лица вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) или синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД)), явившиеся следствием переливания крови или профессиональной (или медицинской) деятельности», «Первичное диагностирование у Застрахованного лица вирусного сывороточного гепатита (гепатита В) или вирусного посттрансфузионного гепатита (гепатита С)»), признаются страховыми случаями, если они наступили не позже 180 (ста восьмидесяти) дней от даты переливания крови или профессиональной (или медицинской) деятельности, проведенной в течение действия Договора страхования, независимо от истечения срока страхования на момент наступления события.

6.8. Если иное не предусмотрено Договором страхования, события, предусмотренные п. 5.1.12 Правил («Первичное диагностирование критического заболевания Застрахованному лицу») не признаются страховыми случаями, если критические заболевания и/или состояния диагностированы ранее, чем истек период ожидания, если таковой предусмотрен Договором страхования.

6.9. Договором страхования может быть установлен определенный перечень болезней (заболеваний), только в результате которых события, указанные в п.5.1.1.1, 5.1.2.5, 5.1.2.6, 5.1.2.7, 5.1.2.8, 5.1.3.2, 5.1.4.2, 5.5.5.2, 5.1.8.2, 5.1.9.2, 5.1.10.2, 5.1.11.2, 5.1.12, 5.1.13, 5.1.14 настоящих Правил, признаются страховыми.

6.10. Договором страхования может быть установлен определенный перечень травм и телесных повреждений, в результате которых события, указанные в п.5.1.4.1, 5.1.5.1, 5.1.6, 5.1.7.1, 5.1.7.2, 5.1.9.1, 5.1.11.1 настоящих Правил, признаются страховыми.

6.11. Если для Застрахованных, в отношении которых Договор страхования, которым покрывались риски, указанные в п.5.1.1.1. Смерть Застрахованного лица в результате заболевания (естественных причин), п.5.1.2.5. Инвалидность Застрахованного лица с установлением I группы инвалидности в результате заболевания, п.5.1.2.6. Инвалидность Застрахованного лица с установлением II группы инвалидности в результате заболевания, п.5.1.2.7. Инвалидность Застрахованного лица с установлением III группы инвалидности в результате заболевания, п.5.1.2.8. Инвалидность Застрахованного лица с присвоением категории «ребенок-инвалид» в результате заболевания, п.5.1.8.2 (Временная полная потеря Застрахованным лицом общей трудоспособности в результате заболевания), 5.1.9.2 (Госпитализация Застрахованного лица в результате заболевания), 5.1.10.2 (Экстренная госпитализация Застрахованного лица в результате заболевания), 5.1.11.2 (Хирургические операции, проведенные Застрахованному лицу в результате заболевания), 5.1.12 (Первичное диагностирование критического заболевания Застрахованному лицу), заключается на новый срок без изменения условий страхового покрытия и при этом действие страхования не прерывалось, либо перерыв составил не более 1 (одного) месяца, и отсутствовали события, имеющие признаки страховых случаев, события по рискам, указанным в п.5.1.1.1. Смерть Застрахованного лица в результате заболевания (естественных причин), п.5.1.2.5. Инвалидность Застрахованного лица с установлением I группы инвалидности в результате заболевания, п.5.1.2.6. Инвалидность Застрахованного лица с установлением II группы инвалидности в результате заболевания, п.5.1.2.7. Инвалидность Застрахованного лица с установлением III группы инвалидности в результате заболевания, п.5.1.2.8. Инвалидность Застрахованного лица с присвоением категории «ребенок-инвалид» в результате заболевания, п.5.1.8.2 (Временная полная потеря Застрахованным лицом общей трудоспособности в результате заболевания), 5.1.9.2 (Госпитализация Застрахованного лица в результате заболевания), 5.1.10.2 (Экстренная госпитализация Застрахованного лица в результате заболевания), 5.1.11.2 (Хирургические операции, проведенные Застрахованному лицу в результате заболевания), 5.1.12 (Первичное диагностирование критического заболевания Застрахованному лицу), произошедшие в результате болезни, признаются страховыми, если болезнь впервые диагностирована в одном из сроков страхования.

7. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ

7.1. Территорией действия страхового покрытия является весь мир, за исключением стран (территорий), где происходят вооруженные конфликты, если иное не указано в договоре страхования.
7.2. Договором страхования может быть предусмотрено ограничение территории действия страхового покрытия по отдельным рискам (событиям), перечисленным в разделе 5 Правил.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ

8.1. Срок действия Договора страхования устанавливается по соглашению сторон и указывается в Договоре страхования.
8.2. Договор страхования может заключаться на любой срок, но не менее чем на 1 день (сутки).
8.3. Срок страхования в отношении каждого Застрахованного и/или страхового риска может отличаться от срока действия Договора страхования, но должен быть определен в Договоре страхования и находиться в пределах срока действия Договора страхования.
8.4. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты страховой премии или ее первого взноса (при уплате премии в рассрочку), если иное не предусмотрено Договором страхования.
8.5. В случае неоплаты Страхователем первого страхового взноса в установленный Договором страхования срок или оплаты его в размере меньшем, чем установлено Договором страхования, Договор страхования считается не вступившим в силу, и Страховщик не несет по нему обязательств.
8.6. Если Страхователь не оплатил очередной страховой взнос в размере и сроки, предусмотренные Договором страхования, Договор страхования прекращает свое действие со дня, указанного в Договоре страхования как дата оплаты очередного страхового взноса, о чем Страховщик письменно уведомляет Страхователя путем направления в адрес Страхователя соответствующего уведомления о прекращении Договора страхования.
8.7. Денежные средства, оплаченные в размере меньшем, чем установлено Договором страхования для оплаты первого или очередного взноса, а также оплаченные после даты, установленной в качестве даты оплаты первого или очередного страхового взноса, считаются ошибочно оплаченными и подлежат возврату лицу, оплатившему их через кассу Страховщика или в безналичном порядке. Возврат ошибочно оплаченных денежных средств осуществляется по письменному заявлению Страхователя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Страховщиком заявления Страхователя.
8.8. В Договоре страхования может быть установлен период ожидания. При этом обязательства Страховщика по Договору страхования возникают по окончании периода ожидания. Период ожидания может быть установлен как по Договору страхования в целом, так и по отдельным страховым рискам.
8.9. Если иное не предусмотрено Договором страхования, по рискам устанавливается следующий период ожидания:
  8.9.1. по риску «Госпитализация Застрахованного лица в результате заболевания» (п.5.1.9.2 Правил) - 60 календарных дней. При этом в случае экстренной госпитализации период ожидания не устанавливается;
  8.9.2. по риску «Хирургические операции, проведенные Застрахованному лицу в результате заболевания» (п. 5.1.11.2. Правил) - 90 календарных дней;
  8.9.3. по риску «Первичное диагностирование критического заболевания Застрахованному» (п. 5.1.12 Правил) - 90 календарных дней;
  8.9.4. по риску «Временная полная потеря Застрахованным общей трудоспособности в результате болезни» (п.5.1.8.2 настоящих Правил) – 30 календарных дней;
  8.9.5. указанный период ожидания не применяется в отношении Застрахованных лиц, если Договор страхования в отношении них заключается на новый срок без изменения условий страхового покрытия и при этом действие страхования не прерывалось, либо перерыв составил не более 1 (одного) месяца, и отсутствовали события, имеющие признаки страховых случаев.
8.10. Договором страхования может устанавливаться время действия страховой защиты Застрахованного:
  8.10.1. 24 часа в сутки (круглосуточно);
  8.10.2. только во время исполнения Застрахованным лицом служебных обязанностей (нахождения в учебном заведении), исключая время пути к месту исполнения служебных обязанностей (к учебному заведению) и обратно;
  8.10.3. только во время исполнения Застрахованным лицом служебных обязанностей (нахождения в учебном заведении), включая время в пути к месту исполнения служебных обязанностей (к учебному заведению) и обратно. Время нахождения в пути может быть ограничено определенным временным промежутком, указанном в Договоре страхования;
  8.10.4. только в быту (вовремя, свободное от исполнения Застрахованным лицом служебных обязанностей);
  8.10.5. только во время тренировок и соревнований;

8.10.6. только в результате дорожно-транспортного происшествия, то есть на дороге с участием моторизованного транспортного средства передвижения;
8.10.7. только во время мероприятий, поездок, выполнения работ, определенных Договором страхования;
8.10.8. в любое другое время, предусмотренное Договором страхования.

9. СЛУЧАИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СТРАХОВЫМИ. ОСВОБОЖДЕНИЕ СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

9.1. Если иное не предусмотрено Договором страхования, не признаются страховыми случаями события, указанные в разделе 5.1. Правил, которые произошли вовремя или в результате:
9.1.1. умышленного совершения или попытки совершения Застрахованным лицом, Страхователем или лицом, которое согласно Договору страхования, настоящим Правилам или законодательству Российской Федерации является Выгодоприобретателем, уголовно наказуемого деяния, либо административного правонарушения, в том числе действия, направленного на наступление страхового случая;
9.1.2. самоубийства Застрахованного лица (покушения на самоубийство), если на момент самоубийства (покушения на самоубийство) Договор страхования действовал менее двух лет, а также при преднамеренном членовредительстве Застрахованного, за исключением случаев, когда Застрахованное лицо было доведено до такого состояния противоправными действиями третьих лиц;
9.1.3. участия Застрахованного лица в народных волнениях, забастовках, беспорядках, нарушениях общественного порядка, террористических актах на стороне, являющейся инициатором вышеуказанных событий, военных действий, если война официально объявлена;
9.1.4. использования ядерной энергии, воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, облучения, эпидемии, пандемии;
9.1.5. управления Застрахованным лицом любым транспортным средством без права на управление транспортным средством данной категории, либо в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения / отравления, либо передачи Застрахованным лицом управления транспортным средством лицу, не имевшему права на управление транспортным средством данной категории или находившемуся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения / отравления;
9.1.6. алкогольного отравления (при концентрации алкоголя в крови Застрахованного в количестве 3 (трех) и более промилле) либо токсического или наркотического отравления и опьянения в результате потребления наркотических, сильнодействующих и психотропных веществ без предписания врача соответствующей квалификации или употребленные с нарушением установленной дозировки, за исключением отравления пищевыми продуктами;
9.1.7. болезни Застрахованного лица, прямо или косвенно связанной с ВИЧ-инфекцией или заболеванием СПИДом (синдромом приобретенного иммунодефицита), их производных и/или мутантных форм, наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом. При этом случаи заражения Застрахованного лица ВИЧ-инфекцией, вызванные действиями, предусмотренными ст.122 УК РФ, и подтвержденные вступившим в силу решением суда, признаются страховыми;
9.1.8. психического или нервного расстройства Застрахованного лица или эпилептического припадка или иных судорожных, или конвульсивных приступов, приведших к любым последствиям (за исключением случаев, вызванных приемом медикаментов по назначению врача с соблюдением предписанной дозировки; а также случаев, когда данные нарушения были вызваны несчастным случаем, предусмотренным Договором страхования);
9.1.9. участия Застрахованного лица в любых воздушных, авиационных или космических полетах/перелетах или перемещениях на водных судах, за исключением полетов или перемещений его в качестве пассажира, имеющего оплаченный действительный билет, регулярного, либо чартерного авиарейса, авиарейса на коммерческом невоенном воздушном судне, а также водном судне, лицензированным и допущенным к эксплуатации в соответствии с установленными правилами для перевозки пассажиров;
9.1.10. занятий Застрахованного лица любым видом спорта на профессиональном уровне (кроме настольных видов спорта), включая тренировки и участие в любых соревнованиях, в том числе с использованием моторизованного наземного, водного или воздушного транспортного средства, а также занятий следующими видами спорта на любительской основе: авто-, мотоспорт, любые виды конного спорта, верховая езда, воздушные виды спорта (парашют, дельтаплан, планер и др.), парусный спорт, альпинизм, спелеология, скалолазание, боевые единоборства, бокс, стрельба, сафари, паркур, подводные виды спорта и подводное плавание (погружение на глубину более 25

метров), горные лыжи, сноубординг; а также во время сплава по бурным потокам, кейвинга, охоты с использованием любого вида оружия и других опасных хобби, связанных с риском для жизни;

9.1.11. любых военных действий (независимо от того, была объявлена война или нет), военных маневров или других военных мероприятий, их последствий, гражданских волнений или войн, военных переворотов, прохождения Застрахованным лицом действительной службы в любых вооруженных силах или иных военизированных соединениях любого государства, непосредственного участия в военных маневрах, учениях, испытаниях военной техники или иных подобных операциях в качестве военнослужащего, либо гражданского служащего;

9.1.12. проведения медицинских процедур и манипуляций без предписания квалифицированного врача, лечения любыми способами, официально не признанными медицинской наукой (нетрадиционная медицина), лечения или иного медицинского вмешательства, осуществляемого самим Застрахованным лицом (самолечение) или другими лицами по его поручению (кроме случаев, когда такое лечение или иное медицинское вмешательство производилось по предписанию врача в период действия страхового покрытия, в том числе вакцинирование препаратами, официально разрешенными к использованию уполномоченными органами на территории РФ);

9.1.13. Предшествующих состояний и их последствий, а также возникших по любой причине заболеваний или осложнений заболеваний, диагностированных у Застрахованного лица до вступления Договора страхования в силу, или травм, полученных до вступления Договора страхования в силу; состояний и последствий проведения медицинских манипуляций, лечения или иных медицинских вмешательств предписанных врачом, в том числе вакцинации препаратами, официально разрешенными к использованию уполномоченными органами на территории РФ, в случае, если такие действия имели место до вступления Договора страхования в силу;

9.1.14. Перечисленные в п. 9.1.1-9.1.3, 9.1.5 Правил деяния признаются таковыми на основании вступившего в силу решения суда, или иных документов, соответствующих компетентных органов, доказывающих факт содеянного в установленном действующим законодательством порядке.

9.2. Пункты 9.1.7-9.1.11, 9.1.13 Правил не применяются, если Страхователь (Застрахованный) письменно уведомил Страховщика о наличии указанных заболеваний/обстоятельств в жизни Застрахованного до заключения договора страхования. В данном случае Страховщик имеет право применить поправочный коэффициент к страховому тарифу, установить особые условия страхования в Договоре страхования.

9.3. Если иное не предусмотрено Договором страхования, страховыми случаями по событиям (рискам) «Временная полная потеря Застрахованным общей трудоспособности» (п.5.1.8.1, 5.1.8.2 Правил) не является временная потеря трудоспособности в связи с необходимостью ухода за ребенком или членом семьи, временная утрата трудоспособности в связи с беременностью или её прерыванием, родами, стерилизацией/рестерилизацией, оплодотворением, лечением бесплодия, наследственного заболевания, лечением зубов (за исключением повреждений, полученных в результате несчастного случая), в связи с пластическим или косметическим хирургическим вмешательством (за исключением случаев, когда это необходимо для лечения или устранения последствий телесных повреждений, полученных в связи с несчастным случаем), лечением венерических заболеваний или заболеваний в присутствии ВИЧ-инфекции, любых психических и нервных расстройств, временная утрата трудоспособности в связи с проведением диагностики методами биопсии, эндоскопии, лапароскопии и артроскопии, простудных заболеваний (ОРВИ), пищевой токсикоинфекции (за исключением случаев, повлекших госпитализацию Застрахованного лица), временная утрата трудоспособности, наступившая вследствие официально признанных случаев эпидемий, пандемий, природных бедствий (катастроф).

9.4. Если иное не предусмотрено Договором страхования, страховыми случаями по событиям (рискам) «Хирургические операции, проведенные Застрахованному» (п.5.1.11.1, 5.1.11.2 Правил) не являются хирургические операции в связи с беременностью или её прерыванием, родами, стерилизацией/рестерилизацией, оплодотворением, лечением бесплодия, лечением наследственных заболеваний; в связи с венерическим заболеванием или заболеванием в присутствии ВИЧ-инфекции, лечение, имплантация, удаление, восстановление зуба и другие операции на зубе (если только их необходимость не вызвана несчастным случаем, происшедшим в течение срока страхования); проведение диагностики методами биопсии, эндоскопии, лапароскопии и артроскопии, оперативное лечение ожогов I и II степени площадью менее 15% от общей поверхности тела; операции, связанные с лечением или удалением аденоидов или миндалин в течение первых 180 (ста восьмидесяти) дней с начала действия Договора страхования; операции, связанные с вскрытием воспалений кожи, тканей и суставов; удалением шовного материала; пластические и косметические операции (если только их необходимость не вызвана несчастным случаем, произошедшим в течение действия Договора страхования); операции по смене пола, хирургические операции вследствие официально признанных случаев эпидемий, операции по удалению непролиферирующих (неинвазивных) опухолей in-situ, операции в связи с любыми видами рака кожи, за исключением пролиферирующей (инвазивной) злокачественной меланомы, наложение швов на кожу, операции по устранению (лечению) ожирения, по замене существующего имплантата молочной железы;

9.5. Если иное не предусмотрено Договором страхования, страховыми случаями по событиям (рискам) «Госпитализация Застрахованного», «Экстренная госпитализация Застрахованного» (п.5.1.10.1, 5.1.10.2, 5.1.11.1, 5.1.11.2 Правил) не являются госпитализации в связи с беременностью или её прерыванием, родами, лечением зубов, пластическими или косметическими операциями (если только их необходимость не вызвана несчастным случаем), стерилизацией/рестерилизацией, оплодотворением или лечением бесплодия, венерическим заболеванием или заболеванием в присутствии ВИЧ-инфекции, лечением наследственного заболевания, проведением диагностики методами биопсии, эндоскопии, лапароскопии и артроскопии, а также госпитализации, наступившие вследствие официально признанных случаев эпидемий, пандемий, природных бедствий (катастроф), госпитализации, связанные с проведением медицинского обследования, проживанием Застрахованного в клинике или санатории для прохождения им восстановительного (реабилитационного) курса лечения, задержанием Застрахованного в связи с карантином или иными превентивными мерами официальных властей.

9.6. Если иное не предусмотрено Договором страхования, страховыми случаями по событиям (рискам) «Первичное диагностирование критического заболевания Застрахованному» (п.5.1.12 Правил) не являются, помимо событий, указанных в п. 9.1, события, произошедшие в результате:

9.6.1. беременности или её прерыванием, родами, лечением зубов, пластическими или косметическими операциями (если только их необходимость не вызвана несчастным случаем), стерилизацией/рестерилизацией, оплодотворением или лечением бесплодия, венерическим заболеванием или заболеванием в присутствии ВИЧ-инфекции, лечением наследственного заболевания, проведением диагностики методами биопсии, эндоскопии, лапароскопии и артроскопии, а также приема алкоголя и наркотических средств, приема медикаментов без предписания врача или с нарушением предписанной врачом дозировки;

9.6.2. установления диагноза Застрахованному впервые в жизни до истечения периода ожидания, установленного в Договоре страхования;

9.6.3. повторное установление диагноза Застрахованному по ранее вылеченному заболеванию (состоянию);

9.6.4. установления диагноза Застрахованному впервые в жизни при условии смерти Застрахованного до истечения периода выживания, если период выживания предусмотрен в Договоре страхования при совместном страховании с риском «Смерть Застрахованного лица в результате заболевания» (п.5.1.1.1 Правил).

10. СТРАХОВАЯ СУММА

10.1. Страховая сумма устанавливается в Договоре страхования по соглашению Сторон в отношении каждого Застрахованного.

10.2. Договором страхования могут быть предусмотрены следующие варианты установления страховой суммы:

10.2.1. Единая (общая) страховая сумма по всем рискам, предусмотренным Договором, в отношении конкретного Застрахованного;

10.2.2. Отдельные страховые суммы по каждому риску, предусмотренному Договором, в отношении конкретного Застрахованного;

10.2.3. Единая (общая) страховая сумма по части рисков, предусмотренных Договором, и отдельные страховые суммы по остальным рискам, предусмотренным Договором.

10.3. По соглашению Сторон может также устанавливаться максимальная страховая сумма (Лимит ответственности Страховщика) в отношении одного Застрахованного лица и (или) одного страхового случая, либо всех страховых случаев.

10.4. В случае, если заявленная Страхователем страховая сумма в отношении какого-либо Застрахованного лица превышает Лимит свободного покрытия, указанный в Договоре страхования, такое лицо обязано заполнить декларацию о состоянии здоровья и/или пройти медицинское обследование. В таком случае Застрахованное лицо вправе пройти медицинское обследование за счет Страховщика. До рассмотрения Страховщиком декларации о состоянии здоровья и/или результатов медицинского обследования на такое Застрахованное лицо распространяется страховая сумма в размере Лимита свободного покрытия, указанного в Договоре страхования. Увеличение страховой суммы по результатам рассмотрения декларации о состоянии здоровья и/или медицинского обследования оформляется дополнительным соглашением к Договору страхования.

10.5. Страхователь и Страховщик вправе в период действия Договора страхования по согласованию сторон изменить страховую сумму в отношении отдельных Застрахованных лиц и (или) расширить перечень предусмотренных Договором страхования страховых событий (страховых рисков) в отношении одного, нескольких застрахованных лиц или всей группы Застрахованных лиц путем оформления дополнительного соглашения с указанием соответствующих изменений и условий их действия, включая размер и порядок оплаты дополнительной страховой премии.

10.6. Страховая сумма по Договору страхования может быть уменьшаемой (агрегатная страховая сумма), неуменьшаемой (неагрегатная страховая сумма), по страховому случаю.

10.7. Если в Договоре страхования установлена агрегатная страховая сумма, то она является лимитом ответственности Страховщика, в пределах которого Страховщик обязуется осуществить страховую выплату по всем страховым случаям, произошедшим в период действия Договора страхования. В зависимости от варианта установления страховой суммы применяется следующий порядок:

10.7.1. Если агрегатная страховая сумма установлена на отдельный риск по конкретному Застрахованному, то общий размер страховых выплат в отношении данного риска по данному Застрахованному не может превышать размера установленной агрегатной страховой суммы по данному риску;

10.7.2. Если по части рисков установлена единая агрегатная страховая сумма по конкретному Застрахованному, то общий размер страховых выплат по всем страховым случаям, произошедшим с Застрахованным по данным рискам, не может превышать размера единой агрегатной страховой суммы;

10.7.3. Если агрегатная страховая сумма установлена по всем рискам в отношении конкретного Застрахованного, то общий размер страховых выплат по всем страховым случаям, произошедшим с Застрахованным, не может превышать размера агрегатной страховой суммы. В случае, если совокупная страховая выплата данному Застрахованному лицу достигла размера страховой суммы, установленной для данного Застрахованного лица, Договор страхования прекращается в отношении данного Застрахованного лица.

10.8. Если в Договоре страхования установлена неагрегатная страховая сумма, то она является лимитом ответственности Страховщика, в пределах которого Страховщик обязуется осуществить страховую выплату по каждому страховому случаю, произошедшему в период действия Договора страхования, при этом страховая сумма не уменьшается на сумму произведенных ранее страховых выплат. В зависимости от варианта установления страховой суммы применяется следующий порядок:

10.8.1. Если неагрегатная страховая сумма установлена на отдельный риск по конкретному Застрахованному, то по каждому страховому случаю, произошедшему с Застрахованным, размер страховой выплаты рассчитывается в соответствующем проценте (доле) от страховой суммы Застрахованного по данному риску независимо от предыдущих выплат по данному риску;

10.8.2. Если по части рисков установлена единая неагрегатная страховая сумма по конкретному Застрахованному, то по каждому страховому случаю, произошедшему с Застрахованным, размер страховой выплаты рассчитывается в соответствующем проценте (доле) от страховой суммы Застрахованного по данным рискам, без учета предыдущих выплат по данным рискам.

10.9. Если в Договоре страхования установлена страховая сумма по страховому случаю, то страховая выплата производится по ограниченному количеству страховых случаев в течение периода действия договора, установленному Договором страхования для каждого Застрахованного. При этом Договор страхования в отношении Застрахованного прекращается при наступлении страховых случаев в количестве, указанном в Договоре страхования.

10.10. Страховая сумма по Договору страхования всегда считается агрегатной, если иное прямо не предусмотрено в Договоре страхования.

10.11. Страховые суммы устанавливаются в российских рублях. По соглашению сторон в Договоре страхования могут быть указаны страховые суммы в иностранной валюте, эквивалентом которых являются соответствующие суммы в рублях (в дальнейшем - страхование в валютном эквиваленте).

11. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ) И СТРАХОВОЙ ТАРИФ

11.1. Размер страховой премии определяется в Договоре страхования и может быть указан как в валюте Российской Федерации, так и в иностранной валюте. При определении страховой премии в договоре страхования в иностранной валюте, сумма, подлежащая уплате в рублях, определяется по курсу Центрального Банка России соответствующей валюты на дату оплаты или иную дату, предусмотренную Договором страхования, если иное прямо не предусмотрено Договором страхования. Все расчеты с нерезидентами осуществляются в соответствии с действующим валютным законодательством.

11.2. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору страхования, Страховщик вправе применять разработанные им страховые тарифы.

11.3. Страховщик имеет право применять к базовым тарифам поправочные (понижающие и повышающие) коэффициенты в зависимости от обстоятельств, влияющих на степень риска наступления страхового случая.

11.4. К обстоятельствам, влияющим на степень риска наступления страхового случая, относятся:

11.4.1. Возраст и пол Застрахованных лиц;

11.4.2. Состояние здоровья Застрахованных лиц;

11.4.3. Профессия и род деятельности Застрахованных лиц;

11.4.4. Количество Застрахованных лиц по Договору страхования;

11.4.5. Время действия страховой защиты;

11.4.6. Франшизы;

11.4.7. Занятия спортом и другое время препровождения, связанное с риском для жизни и повышением вероятности возникновения несчастных случаев и болезней;
11.4.8. Нахождение Застрахованного под стражей и (или) в местах лишения свободы;
11.4.9. Переход Застрахованного на военную или гражданскую службу;
11.4.10. Территория страхования;
11.4.11. Регион проживания Застрахованного лица;
11.4.12. Законодательное изменение критериев установления групп инвалидности, профессиональной нетрудоспособности.

11.5. Страховой тариф по конкретному Договору страхования определяется по соглашению сторон.

11.6. При продлении Договора страхования на новый срок Страховщик вправе произвести перерасчет размера страховой премии с учетом накопленной статистики, характеризующей степень страхового риска принятия на страхование, изменение возраста Застрахованных лиц, а также возможного изменения половозрастной структуры группы Застрахованных лиц.

11.7. Договором страхования может быть предусмотрено, что страховая премия уплачивается единовременно или в рассрочку в виде страховых взносов. Порядок и срок оплаты страховой премии (график платежей) определяются Договором страхования.

11.8. Оплата страховой премии производится Страхователем в наличной или безналичной форме.

11.9. По определенным страховым продуктам и/или в соответствии с разработанными условиями страхования, по Договору страхования, заключенному на срок менее 1 (одного) года, могут устанавливаться поправочные коэффициенты в зависимости от срока его действия. Оплата страховой премии по такому Договору страхования производится единовременно, если иное не предусмотрено в Договоре страхования.

12. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

12.1. Договором страхования является соглашение, заключенное между Страховщиком и Страхователем на основании письменного или устного заявления Страхователя в соответствии с настоящими Правилами, согласно которому одна сторона (Страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой стороной (Страхователем) в установленные Договором страхования сроки, произвести страховую выплату при наступлении страхового случая.

12.2. Договор страхования может быть заключен в письменной форме путем составления одного документа, подписанного Сторонами (Договора страхования), либо путем вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного или устного заявления страхового полиса (свидетельства, сертификата, квитанции). В последнем случае согласие Страхователя заключить Договор страхования на предложенных Страховщиком условиях при отсутствии на страховом полисе подписи Страхователя подтверждается принятием от Страховщика документов, указанных в настоящем пункте.

12.3. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям Договора страхования:
12.3.1. о Застрахованном лице;
12.3.2. о характере события, на случай наступления которого в жизни Застрахованного лица осуществляется страхование (о страховом случае);
12.3.3. о размере страховой суммы;
12.3.4. о сроке действия Договора страхования.

12.4. При заключении договора страхования Страховщик вправе запросить у Страхователя/ Застрахованного следующую информацию (подтвержденную документально):
12.4.1. Данные о Застрахованном:
12.4.1.1. ФИО Застрахованного, дата и место рождения, гражданство, страна налоговым резидентом которой является Застрахованный, ИНН или его аналог (при наличии);
12.4.1.2. Точный адрес Застрахованного, включая адрес постоянной и временной регистрации, а также адрес для корреспонденции, адрес электронной почты и контактный телефон Застрахованного;
12.4.1.3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность Застрахованного (включая ксерокопию документа), для иностранцев – нотариально заверенный перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность Застрахованного (включая ксерокопию), данные миграционной карты (при наличии) и данные документа (включая ксерокопию), подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
12.4.1.4. В отношении индивидуального предпринимателя, помимо перечисленных выше сведений: сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя

(ОГРНИП)), дата государственной регистрации и данные документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной государственной регистрации, наименование и адрес регистрирующего органа;

12.4.1.5. Информация о состоянии здоровья Застрахованного (включая, при необходимости, результаты обследования Застрахованного, результаты анализов, взятых у Застрахованного, результаты медицинских обследований Застрахованного);

12.4.1.6. Информация о договорах страхования, заключенных в отношении Застрахованного, а также о заявлениях о заключении договоров страхования в отношении Застрахованного;

12.4.1.7. Сведения о хобби и профессиональной деятельности Застрахованного.

12.4.2. Данные о Выгодоприобретателе:

Если Выгодоприобретателем является физическое лицо:

12.4.2.1. ФИО Выгодоприобретателя, дата и место рождения, гражданство, страна налоговым резидентом которой является Выгодоприобретатель, ИНН или его аналог (при наличии);

12.4.2.2. Точный адрес Выгодоприобретателя, включая адрес постоянной и временной регистрации, а также адрес для корреспонденции, адрес электронной почты и контактный телефон Выгодоприобретателя;

12.4.2.3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность Выгодоприобретателя (включая ксерокопию документа), для иностранцев - нотариально заверенный перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность Выгодоприобретателя (включая ксерокопию), данные миграционной карты (при наличии) и данные документа (включая ксерокопию), подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

12.4.2.4. В отношении индивидуального предпринимателя, помимо перечисленных выше сведений: сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)), дата государственной регистрации и данные документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной государственной регистрации, наименование и адрес регистрирующего органа;

12.4.2.5. Степень родства Выгодоприобретателя и Застрахованного.

Если Выгодоприобретателем является юридическое лицо:

12.4.2.6. Наименование Выгодоприобретателя;

12.4.2.7. Точный адрес Выгодоприобретателя, включая юридический и фактический адрес, а также адрес для корреспонденции, адрес электронной почты и контактный телефон Выгодоприобретателя;

12.4.2.8. Реквизиты учредительных документов Выгодоприобретателя, включая ксерокопии документов;

12.4.2.9. ОГРН, ИНН или код иностранной организации и банковские реквизиты Выгодоприобретателя;

12.4.2.10. Данные бенефициарных владельцев юридического лица;

12.4.2.11. ФИО, дата рождения, гражданство, должность лица, уполномоченного представлять интересы Выгодоприобретателя, а также реквизиты и ксерокопию (или заверенную копию) документа, удостоверяющего полномочия представителя Выгодоприобретателя, копии протоколов, одобряющих сделку (при наличии необходимости одобрения).

12.4.3. Данные о Страхователе:

Если Страхователем является физическое лицо:

12.4.3.1. ФИО Страхователя, дата и место рождения, гражданство, страна налоговым резидентом которой является Страхователь, ИНН или его аналог (при наличии);

12.4.3.2. Точный адрес Страхователя, включая адрес постоянной и временной регистрации Страхователя, а также адрес для корреспонденции, адрес электронной почты и контактный телефон Страхователя;

12.4.3.3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность Страхователя (включая ксерокопию документа), для иностранцев - нотариально заверенный перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность Застрахованного (включая ксерокопию), данные миграционного карты (при наличии) и данные документа (включая ксерокопию), подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

12.4.3.4. В отношении индивидуального предпринимателя, помимо перечисленных выше сведений: сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)), дата государственной регистрации и данные документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной государственной регистрации, наименование и адрес регистрирующего органа;

12.4.3.5. Банковские реквизиты Страхователя.

Если Страхователем является юридическое лицо:

12.4.3.6. Наименование Страхователя;

12.4.3.7. Точный адрес Страхователя, включая юридический и фактический адрес, а также адрес для корреспонденции, адрес электронной почты и контактный телефон Страхователя;

12.4.3.8. Реквизиты учредительных документов Страхователя, включая ксерокопии документов;

12.4.3.9. ОГРН, ИНН или код иностранной организации и банковские реквизиты Страхователя;

12.4.3.10. Данные бенефициарных владельцев юридического лица;

12.4.3.11. ФИО, дата рождения, гражданство, должность лица, уполномоченного представлять интересы Страхователя, а также реквизиты и ксерокопию (или заверенную копию) документа, удостоверяющего полномочия представителя Страхователя, копии протоколов, одобряющих сделку (при наличии необходимости одобрения).

12.5. Договор страхования может быть заключен в электронном виде. При этом Страхователи, являющиеся физическими лицами, могут использовать при заключении Договора страхования как простую электронную подпись, так и усиленную (квалифицированную и неквалифицированную) электронную подпись.

12.6. Страхователи, являющиеся юридическими лицами, имеют право подписывать Договор страхования только с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.

12.7. Заключая Договор страхования в форме электронного документа Страхователь гарантирует Страховщику наличие согласия Застрахованных лиц на обработку Страховщиком их персональных данных.

12.8. Страховщик использует для подписания Договора страхования, заключаемого в электронном виде, усиленную квалифицированную электронную подпись.

12.9. В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи», также п. 4 ст. 6.1 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» № 4015-1 от 27.11.1992, договор страхования (полис), составленный в виде электронного документа, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью Страховщика, признается Сторонами электронным документом, равнозначным договору страхования на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью полномочного представителя ООО «Зетта Страхование жизни».

12.10. Страховщик для оценки степени риска имеет право требовать у Страхователя (Застрахованного лица) предоставления документов и сведений (в том числе в письменной форме в виде заполнения анкеты, заявления):

12.10.1. Предоставления Страхователем (Застрахованным) документов и сведений о состоянии здоровья Застрахованного лица, в том числе о нахождении его на диспансерном учете в связи с каким-либо заболеванием (состоянием), либо требовать медицинские документы от медицинского учреждения, где проходил лечение или наблюдался Застрахованный, либо требовать предоставления результатов медицинского осмотра (обследования) или прохождения медицинского освидетельствования (обследования);

12.10.2. Предоставление Страхователем (Застрахованным) документов и сведений финансового характера, документов и сведений о наличии кредита, займа и иных финансовых обязательств у

Страхователя (Застрахованного) и/или членов его семьи, документов и сведений о наличии у Застрахованного движимого или недвижимого имущества;

12.10.3. Предоставление Страхователем (Застрахованным) документов и сведений о профессиональной принадлежности Застрахованного лица, о наличии у Застрахованного лица травмоопасных увлечений и хобби, а также о занятиях спортом на любительской, профессиональной или разовой основе, о длительном пребывании за границей;

12.10.4. Предоставление Страхователем (Застрахованным) документов и сведений о персональных данных.

12.11. Договор страхования заключается без медицинского обследования и/или освидетельствования Застрахованного лица, если иное не предусмотрено Договором страхования или настоящими Правилами.

12.12. При заключении Договора страхования Страховщик вправе потребовать и провести медицинское обследование и/или освидетельствование каждого принимаемого на страхование лица для оценки фактического состояния его здоровья в соответствии с п.2 ст.945 Гражданского кодекса РФ. О необходимости прохождения медицинского обследования Страховщик письменно уведомляет Страхователя (заявляемое на страхование лицо) при обращении Страхователя к Страховщику с заявлением о заключении Договора страхования. В случае, если Страховщик потребовал прохождения медицинского обследования для оценки страхового риска, Договор страхования может быть заключен только после исполнения Страхователем (Застрахованным) указанных требований. По усмотрению Страховщика медицинское обследование и/или освидетельствование Застрахованного лица может быть заменено на проведение медицинского анкетирования. Прохождение медицинского обследования (освидетельствования, анкетирования) может потребоваться в следующих случаях:

12.12.1. При заключении Договора страхования в отношении лиц, указанных в п.3.7, п.3.8, п.3.9 настоящих Правил;

12.12.2. В случае изменения состава рисков для Застрахованного лица в течение действия Договора страхования;

12.12.3. В случае изменения страховой суммы для Застрахованного лица в течение действия Договора страхования;

12.12.4. В случае заявления на страхование лиц, не состоящих со Страхователем в трудовых отношениях при заключении коллективного Договора страхования работников Страхователя;

12.12.5. При заключении Договора страхования в отношении лиц с отягощенным медицинским анамнезом (наличие хронических заболеваний, отклонение от нормы в предоставленных анализах, наличие диагностированных заболеваний на момент заключения договора, наличие группы инвалидности);

12.12.6. В случае принятия на страхование лиц со страховой суммой более 10 000 000 (десяти миллионов) рублей, если иное не предусмотрено Договором страхования;

12.12.7. При заключении Договора страхования с физическим лицом;

12.12.8. При заключении коллективного Договора страхования с численностью застрахованных 10 (десять) человек и менее.

12.13. Дата, время и место, а также порядок проведения обследования согласовывается со Страхователем (Застрахованным лицом).

12.14. Заключение Договора страхования без обследования и/или медицинского освидетельствования принимаемого на страхование лица не освобождает Страхователя/Застрахованное лицо от обязанности предоставить достоверную информацию о состоянии здоровья лица, принимаемого на страхование, и не лишает Страховщика права на оспаривание договора при выявлении факта сокрытия сведений или сообщения заведомо ложных сведений о состоянии здоровья Застрахованного лица.

12.15. Страховщик вправе отложить оформление Договора страхования в случае, если в заявлении на страхование и дополнениях к нему указаны неполные или неточные сведения, до момента получения дополнительной и/или уточненной информации, или если лицо, заявленное на страхование, находится на госпитализации и (или) временно нетрудоспособно по причинам, связанным с нарушением состояния здоровья, до момента получения от Страхователя или компетентного органа дополнительной или уточняющей информации о состоянии здоровья лиц, принимаемых на страхование, или результатов их медицинского обследования. О принятии решения об отложении оформления Договора страхования Страховщик обязан письменно проинформировать Страхователя в течение 10 (десяти) рабочих дней.

12.16. Все изменения и дополнения к Договору страхования оформляются в письменной форме.

12.17. Договор страхования прекращается в случае:

12.17.1 Истечения срока действия Договора страхования;

12.17.2 Выполнения Страховщиком своих обязательств в полном объеме;

12.17.3 Смерти Застрахованного лица – в отношении данного Застрахованного лица;

12.17.4 По требованию (по инициативе) Страховщика – в случаях, предусмотренных законодательством РФ, настоящими Правилами или Договором страхования;

12.17.5 Если иное не установлено Договором страхования, в случае неоплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленный Договором страхования срок или оплаты очередного страхового взноса в размере меньшем, чем установлено Договором страхования,

Договор страхования прекращает свое действие со дня, указанного в Договоре страхования как дата оплаты очередного страхового взноса, о чем Страховщик письменно уведомляет Страхователя путем направления в адрес Страхователя соответствующего уведомления о прекращении Договора страхования. К письменному уведомлению приравнивается электронная (сканированная) версия уведомления, направленная на указанный в Договоре страхования адрес электронной почты Страхователя. Денежные средства, оплаченные в размере меньшем, чем установлено Договором страхования для оплаты очередного страхового взноса, а также оплаченные после даты, установленной в качестве даты оплаты очередного страхового взноса, считаются ошибочно оплаченными и подлежат возврату лицу, оплатившему их через кассу Страховщика или в безналичном порядке. Возврат ошибочно оплаченных денежных средств осуществляется по письменному заявлению Страхователя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Страховщиком заявления Страхователя.

12.17.6 По требованию (по инициативе) Страхователя:

12.17.6.1 в случае принятия решения о досрочном расторжении договора страхования, Страхователь предоставляет Страховщику заявление об отказе от Договора страхования;

12.17.6.2 заявление о досрочном расторжении договора страхования должно быть получено Страховщиком в письменной форме в срок;

12.17.6.3 при расторжении договора страхования по инициативе Страхователя уплаченные страховые взносы возврату не подлежат, если договором страхования или законом не предусмотрено иное;

12.17.6.4 в заявлении о расторжении Страхователь обязан указать: номер договора страхования; в случае если Страхователем является физическое лицо, заявление должно быть им подписано; в случае если Страхователем является юридическое лицо, заявление должно быть подписано уполномоченным представителем Страхователя, на заявлении также должен быть проставлен оригинальный оттиск печати Страхователя (при наличии).

12.17.7 По соглашению сторон;

12.17.8 Смерти Страхователя – физического лица, если Страхователь является Застрахованным лицом;

12.17.9 При ликвидации Страхователя – юридического лица в случае, если Застрахованный не принял на себя исполнение обязанностей Страхователя по уплате страховых взносов.

12.18. Договор страхования может содержать иные условия, определяемые по соглашению Сторон и не противоречащие законодательству Российской Федерации.

12.19. В случае отказа Страхователя – физического лица от Договора страхования в течение четырнадцати календарных дней со дня его заключения независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, уплаченная Страховщику страховая премия подлежит возврату Страхователю в порядке, установленном пунктами 12.20. – 12.21., 12.23. настоящих Правил.

12.20. В случае если Страхователь отказался от Договора страхования в срок, установленный в п.12.19. и до даты возникновения обязательств Страховщика по Договору страхования (далее – дата начала действия страхования), уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме.

12.21. В случае если Страхователь отказался от Договора страхования в срок, установленный в п.12.19., но после даты начала действия страхования, Страховщик при возврате уплаченной страховой премии Страхователю вправе удержать ее часть пропорционально сроку действия Договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения действия Договора страхования.

12.22. Возврат Страхователю страховой премии за неистекший период страхования производится по выбору Страхователя наличными деньгами или в безналичном порядке в течение 7 (семь) рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя об отказе от Договора страхования в порядке, установленном пунктами 12.19.-12.21., содержащего указание на выбранный Страхователем способ получения подлежащей возврату части страховой премии (наличными деньгами или в безналичном порядке, в случае выбора безналичного порядка Страхователем в заявлении указываются полные реквизиты для перечисления денежных средств).

12.23. при отказе Страхователя – физического лица от страхования в случае непредоставления Страховщиком информации о договоре страхования, предоставления неполной или недостоверной информации о договоре страхования в соответствии с требованиями Банка России[1] .

---

[1] Требования Банка России о предоставлении информации применяются в редакции Указания Банка России от 29.03.2022 № 6109-У "О минимальных (стандартных) требованиях к условиям осуществления отдельных видов добровольного страхования, к объему и содержанию предоставляемой информации о договоре страхования, а также о форме, способах и порядке предоставления указанной информации", действующей на дату заключения договора страхования.

12.23.1. При отказе от страхования в случае, указанном в п. 12.23 настоящих Правил, и при отсутствии событий, имеющих признаки страхового случая, Страховщик возвращает Страхователю страховую премию по данному страхованию за вычетом ее части, исчисляемой пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от страхования по выбору Страхователя наличными деньгами или в безналичном порядке.

Действие страхования прекращается с даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от страхования, если договором страхования или соглашением сторон к нему не предусмотрено иное.

12.23.2. Положения п. 12.23 настоящих Правил не применяются к договорам страхования, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, если иное не предусмотрено законодательными или нормативными актами.

13. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

13.1. Страхователь имеет право:

13.1.1. Получить оригинал Договора страхования и его дубликат в случае утраты;

13.1.2. Получить Правила и/или Условия страхования, на основании которых заключен Договор страхования;

13.1.3. Получать разъяснения по заключаемому Договору страхования;

13.1.4. Проверять соблюдение Страховщиком условий Договора страхования;

13.1.5. Назначать и заменять Выгодоприобретателя с соблюдением требований, предусмотренных в настоящем Договоре страхования и законодательстве Российской Федерации;

13.1.6. Вносить с согласия Страховщика изменения в условия Договора страхования, заключая дополнительные соглашения к настоящему Договору страхования и уплачивая, в случае необходимости, дополнительные страховые взносы;

13.1.7. Изменить состав Застрахованных, с письменного согласия Застрахованных и по согласованию со Страховщиком, исключив из списка одних застрахованных и включив на их место других Застрахованных, при условии, что с исключаемыми Застрахованными в период действия Договора не происходило страховых случаев;

13.1.8. Досрочно расторгнуть Договор страхования с обязательным письменным уведомлением об этом Страховщика;

13.1.9. Получать по запросу один раз по одному Договору страхования бесплатно заверенный Страховщиком расчет суммы страховой премии (страхового взноса), подлежащих возврату в связи с расторжением или досрочным прекращением Договора страхования, со ссылками на нормы права и(или) условия Договора страхования, Условия страхования и правил страхования, на основании которых произведен расчет;

13.1.10. Получить по письменному запросу информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту или страховому брокеру, в случае если договор страхования был заключен при участии страхового агента или страхового брокера;

13.1.11. Получать от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой устойчивости, не являющуюся коммерческой тайной;

13.1.12. Страхователь – юридическое лицо также имеет право с соблюдением законодательства Российской Федерации и с согласия Страховщика и Застрахованного передать Застрахованному права и обязанности по Договору страхования.

13.2. Страхователь обязан:

13.2.1. Уплачивать страховую премию в размере и в сроки, определенные Договором страхования;

13.2.2. Предоставить Страховщику идентификационные данные и документы, необходимые для заключения (исполнения) Договора страхования;

13.2.3. Незамедлительно сообщать Страховщику в письменном виде обо всех изменениях в своих идентификационных данных, которые он указал при заключении договора, номеров контактных телефонов и иных средств связи, а также об изменении фамилии, имени, отчества Застрахованного лица, его фактического места жительства, места работы, профессии;

13.2.4. Сообщать Страховщику всю необходимую и достоверную информацию обо всех обстоятельствах, имеющих значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), принимаемого Страховщиком на страхование, указанные в п. 11.4 настоящих Правил;

13.2.5. Если иное не предусмотрено Договором страхования, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала действия Договора страхования (дополнительного соглашения к Договору страхования), предоставлять Страховщику Список лиц, подлежащих страхованию, с указанием установленных для них размеров страховых сумм по отдельным выбранным для каждого Застрахованного лица страховым рискам по установленной форме Страховщика;

13.2.6. В письменном виде сообщать Страховщику об изменениях, дополнениях или уточнениях, которые влияют на степень риска, в том числе произошедших во время действия Договора страхования

(изменения в данных, указанных в заявлении на страхование, Договоре страхования, а также изменение обстоятельств, указанных в п. 11.4 настоящих Правил);

13.2.7. При обращении за страховой выплатой предоставить Страховщику заявление на выплату по установленной Страховщиком форме, а также все необходимые документы в соответствии с настоящими Правилами. Данная обязанность распространяется также на Застрахованное лицо и Выгодоприобретателя в случае их обращения за выплатой;

13.2.8. Возвратить полученную страховую выплату или ее часть, если обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам и/или Договору страхования полностью или частично лишает Страхователя, Застрахованное лицо, Выгодоприобретателя права на получение страховой выплаты;

13.2.9. Предоставить Страховщику согласие Застрахованных лиц на обработку персональных данных и получение сведений, составляющих врачебную тайну, по форме, установленной Страховщиком;

13.2.10. Письменно уведомить Страховщика в случае отзыва Застрахованным лицом своего согласия на обработку персональных данных;

13.2.11. Довести до сведения Застрахованных лиц (их законных представителей) положения условий Договора страхования, Условий страхования и/или Правил;

13.2.12. Исполнять любые иные положения Условий, Правил, Договора страхования и иных документов, закрепляющих договорные правоотношения между Страхователем и Страховщиком, связанные с заключением, исполнением или прекращением этих правоотношений;

13.2.13. Обязанности Страхователя по Договору страхования могут исполняться Застрахованными/ законными представителями Застрахованного или Выгодоприобретателя.

13.3. Страховщик имеет право:

13.3.1. Проверять достоверность данных и информации, сообщаемой Страхователем, Застрахованным лицом или Выгодоприобретателем (включая сведения, указанные в заявлении/анкете на страхование), любыми доступными способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации;

13.3.2. Потребовать признания Договора страхования недействительным, если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные или недостоверные сведения;

13.3.3. Не признать случай страховым и отказать в страховой выплате, если Страхователь, Застрахованное лицо либо Выгодоприобретатель предоставили ложные или недостоверные сведения, связанные с причиной наступления страхового случая;

13.3.4. Отсрочить страховую выплату:

13.3.4.1. До получения полной информации о страховом случае и подтверждающих документах о нем, предусмотренных Условиями и/или Правилами, Договором страхования;

13.3.4.2. До окончания проверки, расследования или судебного разбирательства, если по фактам, связанным с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, в соответствии с действующим законодательством компетентными органами назначена дополнительная проверка, возбуждено уголовное дело или начат судебный процесс;

13.3.4.3. В других случаях, предусмотренных Условиями и/или Правилами, Договором страхования и действующим законодательством Российской Федерации.

13.3.5. В случае уменьшения степени страхового риска (п.11.4 настоящих Правил) после заключения Договора страхования – внести изменения в Договор страхования по согласованию со Страхователем или осуществить возврат части страховой премии соразмерно уменьшившегося страхового риска; в случае увеличения степени страхового риска (п.11.4 настоящих Правил) – потребовать у Страхователя изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии, а если стороны не пришли к согласию – вправе потребовать расторжения Договора страхования;

13.3.6. Проверять выполнение Страхователем, Застрахованным лицом и Выгодоприобретателем условий, предусмотренных Договором страхования, Условиями и/или Правилами;

13.3.7. Потребовать провести медицинское обследование и/или освидетельствование принимаемых на страхование лиц и/или Застрахованных лиц в объеме, определенном Страховщиком, согласно п.12.12. настоящих Правил или по усмотрению Страховщика запросить заполнение медицинской анкеты Застрахованным лицом (лицом, принимаемым на страхование) по форме Страховщика, которая будет являться неотъемлемой частью Договора страхования.

13.3.8. Направить к Застрахованному лицу своего врача, которому должна быть предоставлена возможность свободного доступа к Застрахованному лицу для всестороннего его обследования;

13.3.9. Самостоятельно запрашивать в случае необходимости документацию из лечебных учреждений и компетентных органов, предусмотренную настоящим Договором страхования (в том числе для принятия решения о страховой выплате);

13.3.10. Организовать проведение повторного медицинского освидетельствования и независимой экспертизы в связи с обстоятельствами, имеющими отношение к страховому случаю;

13.3.11. При расчете страховой премии применять понижающие и повышающие коэффициенты, устанавливать ограничения на размеры страховых сумм и сочетания страховых рисков в Договоре страхования, вводить дополнительные исключения (например, в отношении причин страховых случаев);

13.3.12. Осуществлять иные действия в порядке исполнения настоящего Договора страхования.

13.4. Страховщик обязан:

13.4.1. При заключении Договора страхования предоставить Страхователю, Выгодоприобретателю, Застрахованному лицу информацию в соответствии с действующей редакцией Базовых стандартов саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих страховые организации, утвержденными в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»;

13.4.2. При заключении Договора страхования предоставить Страхователю договор, состоящий из текста Договора страхования и всех приложений, являющихся неотъемлемой частью Договора страхования, ссылка на которые имеется по тексту Договора страхования. В случае если договор страхования заключался с использованием личного кабинета, указанные документы предоставляются посредством личного кабинета;

13.4.3. Ознакомить Страхователя с условиями Договора страхования;

13.4.4. Выдать Страхователю Правила и/ или Условия страхования, на основании которых заключается Договор страхования;

13.4.5. По заявлению Страхователя направить индивидуальные страховые сертификаты в отношении Застрахованных Страхователю и/или Застрахованным, на электронную почту, указанную в списках застрахованных лиц;

13.4.6. Обеспечивать конфиденциальность в отношениях со Страхователем (Застрахованными) в соответствии со ст.13 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Информация о диагнозах заболеваний Застрахованных может быть предоставлена Страхователю только по письменному разрешению Застрахованных лиц. В случаях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации, сохранять конфиденциальность информации о Страхователе, Застрахованном лице, выгодоприобретателе в связи с заключением и исполнением Договора страхования;

13.4.7. Соблюдать требование законодательства о защите персональных данных, защищать от распространения информацию о персональных данных Застрахованных лиц, переданную Страховщику, а также обрабатывать персональные данные только для целей заключенного Договора страхования, если иное не предусмотрено Договором страхования, и нести ответственность за надлежащее обеспечение сохранности, конфиденциальности и безопасности при обработке персональных данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

13.4.8. При наступлении страхового случая произвести страховую выплату в срок, предусмотренный Условиями и/или Правилами, Договором страхования;

13.4.9. По запросу Страхователя/ Застрахованного/ Выгодоприобретателя, полученному им после заявления о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, предоставить информацию в соответствии с положениями, предусмотренными Договором страхования, Условиями, обо всех необходимых действиях, которые Страхователь/Застрахованный/Выгодоприобретатель обязан предпринять; обо всех документах, предъявление которых обязательно для рассмотрения вопроса о признании события страховым случаем и определения размера страховой выплаты, а также о сроках проведения указанных действий и предоставления документов; о форме и способах осуществления страховой выплаты и порядке их изменения, направленных на обеспечение прав Страхователя/ Застрахованного лица/ Выгодоприобретателя на получение страховых выплат удобным для него способом из числа указанных в Договоре страхования;

13.4.10. По устному или письменному запросу Страхователя / Застрахованного лица/ Выгодоприобретателя, в том числе полученному в электронной форме, в срок не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с момента получения такого запроса, при условии возможности идентификации заявителя в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июня 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» и после принятия решения о страховой выплате предоставить в письменном виде информацию о расчете суммы страховой выплаты;

13.4.11. По письменному запросу Страхователя/ Застрахованного / Выгодоприобретателя в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с момента получения такого запроса бесплатно один раз по каждому страховому случаю предоставить в письменном виде исчерпывающую информацию и документы (в том числе копии документов и/или выписки из них), на основании которых Страховщиком было принято решение о страховой выплате. Исключения составляют документы, которые свидетельствуют о возможных противоправных действиях Страхователя/ Застрахованного/ Выгодоприобретателя, направленных на получение страховой выплаты. Информация и документы предоставляются в объеме, не противоречащим действующему законодательству Российской Федерации;

13.4.12. Сообщить Страхователю/ застрахованному лицу / Выгодоприобретателю или их законным представителям в письменной форме решение об отказе в страховой выплате с обоснованием причин и/или по письменному запросу Страхователя/ Застрахованного / Выгодоприобретателя в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с момента получения такого запроса бесплатно один раз по каждому страховому случаю предоставить в письменном виде исчерпывающую информацию и документы (в том числе копии документов и/или выписки из них), на основании которых Страховщиком было принято решение об отказе, за исключением документов, которые свидетельствуют о возможных противоправных действиях Страхователя/ Застрахованного/ Выгодоприобретателя, направленных на получение страховой выплаты. Информация и документы предоставляются в объеме, не противоречащим действующему законодательству Российской Федерации;

13.4.13. По запросу Страхователя/ Застрахованного лица/ Выгодоприобретателя, позволяющему подтвердить факт его получения Страховщиком, предоставить ему копию Договора страхования (страхового полиса) и иных документов, являющихся неотъемлемой частью Договора страхования (Условий, Приложений к Договору страхования и других документов) по действующему Договору страхования бесплатно один раз. Исключение составляет информация, не подлежащая разглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (персональные данные других застрахованных лиц, данные об уплаченных премиях по коллективным договорам страхования, условия страхования других категорий застрахованных лиц и пр.).

13.4.14. По требованиям Страхователя/ Выгодоприобретателя/Застрахованного лица, а также лиц, имеющих намерение заключить договор страхования, бесплатно разъяснять положения, содержащиеся в настоящих Правилах, программах и договоре страхования.

13.4.15. Обеспечить рассмотрение претензий от Страхователя, Выгодоприобретателя, связанных с исполнением условий договора страхования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, базовыми стандартами саморегулируемой организации на финансовом рынке, членом которой является Страховщик и/или определенном в договоре страхования.

13.4.16. в случаях, предусмотренных законодательством страховщик обязан предоставить физическому лицу, имеющему намерение заключить договор добровольного страхования информацию о договоре добровольного страхования, в том числе о его условиях и рисках, связанных с его исполнением в виде ключевого информационного документа по форме, установленной законодательством.

13.5. Застрахованный имеет право:

13.5.1. На получение страхового возмещения в соответствии с условиями, указанными в Договоре страхования;

13.5.2. Требовать от Страховщика в законном порядке соблюдения условий Договора страхования;

13.5.3. Требовать от Страхователя назначения Выгодоприобретателя или его замены по своему усмотрению;

13.5.4. В случае ликвидации в установленном законодательством порядке Страхователя – юридического лица, а также по соглашению между Страхователем и Страховщиком выполнять обязанности Страхователя;

13.5.5. Ознакомиться с условиями Договора страхования.

13.6. Застрахованный обязан:

13.6.1. Не передавать страховой полис, страховой сертификат или иной аналогичный документ другим лицам с целью получения ими страховой выплаты. При утрате указанных документов немедленно сообщить Страховщику;

13.6.2. В максимально короткие сроки с момента несчастного случая обратиться в медицинское учреждение для объективной оценки вреда, причиненного здоровью, и получить медицинский документ, удостоверяющий факт несчастного случая;

13.6.3. Незамедлительно сообщать Страховщику об изменениях обстоятельств, сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования, а также обстоятельств, указанных в п.11.4. настоящих Правил страхования.

14. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

14.1. После того, как Страхователю стало известно о наступлении случая, имеющего признаки страхового, он обязан известить Страховщика любым доступным способом, позволяющим объективно зафиксировать факт обращения о наступлении страхового случая, с последующим предоставлением всей необходимой информации и приложением подтверждающих документов в срок, не превышающий 31 (тридцать один) календарный день с момента события, если иное не предусмотрено Договором страхования. Обязанность Страхователя сообщить о факте наступления указанного события может быть исполнена самим Застрахованным лицом по Договору страхования или Выгодоприобретателем.

14.2. Если ни Страхователь, ни Застрахованное лицо, ни Выгодоприобретатель не имели возможности известить Страховщика о наступлении страхового события в пределах указанного в п. 14.1. Правил срока, заявление

о страховом случае принимается к рассмотрению. Однако Страховщик оставляет за собой право требовать доказательство того, что возможность своевременного извещения Страховщика действительно отсутствовала.

14.3. После того, как Страховщику стало известно о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, по запросу Страхователя (Выгодоприобретателя/ Застрахованного лица) Страховщик информирует Страхователя (Выгодоприобретателя/ Застрахованное лицо) в виде предоставления памятки или иным способом:

14.3.1. обо всех предусмотренных Договором страхования и Правилами страхования необходимых действиях, которые Страхователь, Застрахованное лицо или Выгодоприобретатель должен предпринять, и обо всех документах, представление которых обязательно для рассмотрения вопроса о признании события страховым случаем и определения размера страховой выплаты, а также о сроках проведения указанных действий и представления документов;

14.3.2. о предусмотренных Договором страхования и Правилами страхования форме и способах осуществления страховой выплаты, порядке их изменения, направленных на обеспечение прав Страхователя/Застрахованного/Выгодоприобретателя на получение страховой выплаты удобным для него способом из числа указанных в договоре страхования.

14.4. Принятие решение о страховой выплате осуществляется Страховщиком на основании письменного заявления Застрахованного лица (Выгодоприобретателя) с указанием фамилии, имени, отчества Застрахованного лица, номера Договора страхования, с подробным описанием обстоятельств страхового случая, даты произошедшего события и с указанием способа получения страховой выплаты (через кассу Страховщика или безналичным перечислением с указанием полных банковских реквизитов), с указанием способа информирования Застрахованного лица (Выгодоприобретателя) о ходе принятия решения о страховой выплате, а также документах, указанных в разделе 16 настоящих Правил, подтверждающих факт наступления события, имеющего признаки страхового случая.

14.5. Страховая выплата осуществляется Страховщиком на основании страхового акта.

14.6. Принятие решения о страховой выплате и составление страхового акта может быть отсрочено Страховщиком, если по фактам, связанным с наступлением страхового случая, Страховщиком назначена дополнительная проверка (запрошены дополнительные документы), назначено проведение медицинского освидетельствования, возбуждено уголовное дело или в производстве суда общей юрисдикции, арбитражного или мирового суда осуществляется судебное разбирательство до окончания проверки, расследования или судебного разбирательства, либо до устранения других обстоятельств, препятствовавших выплате. При этом Страховщик направляет Застрахованному (Страхователю, Выгодоприобретателю) уведомительное письмо с указанием причины задержки страховой выплаты в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения об отсрочке рассмотрения страхового случая.

14.7. Если для принятия решения о страховой выплате Страховщику требуется дополнительная информация, он имеет право требовать от Застрахованного лица прохождение медицинского освидетельствования (экспертизы) в согласованную дату в указанном Страховщиком медицинском учреждении за счет Страховщика. Если Застрахованное лицо не прошло освидетельствование в согласованную дату, Страховщик согласовывает с этим лицом другую дату освидетельствования при его обращении к Страховщику. При этом, если в соответствии с Договором страхования течение срока урегулирования требования о страховой выплате началось до проведения освидетельствования, то течение данного срока приостанавливается до даты проведения освидетельствования. В случае повторного не прохождения Застрахованным лицом освидетельствования в согласованную со страховщиком дату, Страховщик возвращает без рассмотрения представленное таким лицом заявление на страховое возмещение, а также приложенные к нему документы (как поданные непосредственно вместе с заявлением, так и представленные впоследствии), если иное не будет согласовано между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем).

14.8. В случае выявления факта предоставления Страхователем или Выгодоприобретателем документов, недостаточных для принятия Страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты, и (или) не надлежащим образом оформленных документов в соответствии с требованиями Правил страхования и (или) Договора страхования, Страховщик:

14.8.1. принимает предоставленные документы, при этом срок принятия решения или единый срок урегулирования требования о страховой выплате начинает исчисляться со дня предоставления последнего из необходимых и надлежащим образом оформленных документов;

14.8.2. в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления документов Страхователем (Застрахованным или Выгодоприобретателем) или иным уполномоченным лицом, уведомляет об этом в письменном виде лицо, подавшее заявление на страховую выплату, с указанием перечня недостающих и (или) ненадлежащим образом оформленных документов.

14.9. Страховой акт должен быть составлен и утвержден Страховщиком в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения последнего из запрошенных Страховщиком документов, в том числе заключения экспертных организаций, привлеченных Страховщиком, за исключением случаев, предусмотренных п.14.7 настоящих Правил.

14.10. В случае принятия положительного решения, страховая выплата производится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня утверждения Страхового акта.
14.11. В случае отрицательного решения, уведомление об отказе в страховой выплате отправляется Страховщиком в течение в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения. Уведомление направляется в письменном виде и содержит основание принятия отрицательного решения со ссылками на нормы права и (или) условия Договора страхования и Правил страхования, на основании которых принято решение об отказе.
14.12. Страховая выплата производится в рублях, если иное не предусмотрено Договором страхования и/или законодательством РФ.
14.13. В случае если в Договоре страхования страховые суммы установлены в иностранной валюте, страховая выплата/выплата страховой суммы (страховых сумм) производится в рублях по курсу Центрального Банка России на дату утверждения страхового акта, если Договором страхования не предусмотрено иное.
14.14. Страховая выплата производится перечислением суммы на счет получателя в учреждении банка, либо иным способом, согласованным со Страхователем (Застрахованным, Выгодоприобретателем).
14.15. По устному или письменному запросу Страхователя (Застрахованного/ Выгодоприобретателя), в том числе полученному в электронной форме, в срок, не превышающий 31 (тридцати одного) календарных дня с момента получения такого запроса, при условии возможности идентификации Страхователя, Застрахованного или Выгодоприобретателя в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июня 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», Страховщик после принятия решения о страховой выплате предоставляет информацию о расчете суммы страховой выплаты, которая должна включать:
14.15.1. страховую сумму (ее часть), подлежащую выплате;
14.15.2. порядок расчета страховой выплаты;
14.15.3. исчерпывающий перечень норм права и (или) условий Договора страхования и Правил страхования, обстоятельств и документов, на основании которых произведен расчет.
14.16. Указанная информация и документы предоставляются в том объеме, в каком это не противоречит действующему законодательству.
14.17. Налогообложение страховых выплат производится в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.
14.18. Страховая выплата может быть произведена представителю Застрахованного лица (Выгодоприобретателя) по доверенности, подтверждающей полномочия на подписание заявления на получения страховой выплаты и получение страховой выплаты, оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
14.19. Если Застрахованное лицо или Выгодоприобретатель является несовершеннолетним, то от его имени заявление подается его законным представителем.
14.20. В случае смерти Застрахованного лица соблюдается следующий приоритет по выплате страховой суммы:
14.20.1. В первую очередь – указанному в Договоре Выгодоприобретателю. Если в договоре указано несколько Выгодоприобретателей, но не указаны их доли, выплата осуществляется всем Выгодоприобретателям в равных долях;
14.20.2. При отсутствии Выгодоприобретателя (не был назначен, умер ранее Застрахованного лица, умер одновременно с Застрахованным лицом) – лицу, указанному в Завещании Застрахованного;
14.20.3. При отсутствии получателя по пп.14.21.1, 14.21.2 – наследнику Застрахованного лица в соответствии с законодательством РФ, при предоставлении свидетельства о праве на наследство;
14.20.4. Если получатель страховой выплаты умирает, не получив причитающуюся ему страховую выплату, право на получение страховой выплаты переходит к наследникам умершего получателя, если иное не предусмотрено Договором страхования;
14.20.5. Лица, виновные в смерти Застрахованного или умышленном причинении телесных повреждений, повлекших смерть Застрахованного лица, исключаются из списка получателей страховой выплаты.

15. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ

15.1. Страховщик осуществляет выплату согласно условиям Договора страхования, при этом страховая выплата по страховому риску производится в определенном проценте от страховой суммы, установленной Договором страхования для данного страхового риска в отношении конкретного Застрахованного на страховой год, в котором произошел страховой случай.
15.2. Размер страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного лица» (п.5.1.1. настоящих Правил) составляет 100% от страховой суммы, установленной по данному риску. После осуществления страховой выплаты по риску «Смерть Застрахованного лица» обязательства Страховщика считаются выполненными в полном объеме, и Договор страхования прекращает свое действие в отношении данного Застрахованного. Не является страховым случаем смерть Застрахованного, если причина смерти не может быть установлена или не подтверждается документально.
15.3. При объявлении судом Застрахованного лица умершим страховая выплата производится при условии, если в решении суда указано, что Застрахованное лицо пропало без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного

случая, и день его исчезновения или предполагаемой гибели приходится на период действия Договора страхования. Признание Застрахованного лица судом безвестно отсутствующим не является страховым случаем.

15.4. Если в какой-либо момент после выплаты по смерти выясняется, что Застрахованное лицо живо, все страховые выплаты должны быть полностью возвращены Страховщику лицом, получившим эти выплаты в течение 10 рабочих дней после того, как получателю выплаты стало об этом известно.

15.5. Если в Договоре страхования не указано иное, страховые выплаты по рискам, включенным в Договор страхования, являются зависимыми.

15.6. Размер страховой выплаты по риску «Инвалидность Застрахованного лица» (п.5.1.2. настоящих Правил) составляет:

15.6.1. При наступлении страхового случая по рискам «Инвалидность Застрахованного лица с установлением I группы инвалидности в результате несчастного случая» (п.5.1.2.1.), «Инвалидность Застрахованного лица с присвоением категории «ребенок-инвалид» в результате несчастного случая» (п.5.1.2.4.), «Инвалидность Застрахованного лица с установлением I группы инвалидности в результате заболевания» (п.5.1.2.5.), «Инвалидность Застрахованного лица с присвоением категории «ребенок-инвалид» в результате заболевания» (п.5.1.2.8.) страховая выплата осуществляется по одному из следующих вариантов, установленных договором:

15.6.1.1. 100% от страховой суммы;

15.6.1.2. в проценте (%), установленном по Договору страхования, но не более 100% страховой суммы.

15.6.2. При наступлении страхового случая по рискам «Инвалидность Застрахованного лица с установлением II группы инвалидности в результате несчастного случая» (п.5.1.2.2.), «Инвалидность Застрахованного лица с установлением II группы инвалидности в результате заболевания» (п.5.1.2.6.) страховая выплата осуществляется по одному из следующих вариантов, установленных договором:

15.6.2.1. 80% от страховой суммы;

15.6.2.2. в проценте (%), установленном по Договору страхования, но не более 100% страховой суммы.

15.6.3. При наступлении страхового случая по рискам «Инвалидность Застрахованного лица с установлением III группы инвалидности в результате несчастного случая» (п.5.1.2.3.), «Инвалидность Застрахованного лица с установлением III группы инвалидности в результате заболевания» (п.5.1.2.7.) страховая выплата осуществляется по одному из следующих вариантов, установленных договором:

15.6.3.1. 60% от страховой суммы;

15.6.3.2. в проценте (%), установленном по Договору страхования, но не более 100% страховой суммы.

15.6.4. При наступлении страхового случая по рискам «Инвалидность Застрахованного лица с установлением I, II, III группы инвалидности в результате дорожно-транспортного происшествия» (п.5.1.2.9.), «Инвалидность Застрахованного лица с присвоением категории «ребенок-инвалид» в результате дорожно-транспортного происшествия» (п.5.1.2.10.), «Инвалидность Застрахованного лица с установлением I, II, III группы инвалидности в результате несчастного случая на производстве» (п.5.1.2.11.) страховая выплата осуществляется в проценте (%), установленном по Договору страхования, но не более 100% страховой суммы.

15.6.5. Если в Договоре страхования по риску «Инвалидность Застрахованного лица» (п.5.1.2. настоящих Правил) не установлен вариант возмещения, выплата осуществляется по п.15.6.1.1, 15.6.2.1, 15.6.3.1 настоящих Правил.

15.6.6. Если в течение срока страхования происходит смена группы инвалидности Застрахованного в сторону увеличения ее степени, то Страховщик производит страховую выплату в размере разницы между суммой, подлежащей выплате при более высокой степени инвалидности, и суммой, выплаченной Застрахованному по установленной ранее инвалидности;

15.6.7. Если в течение срока страхования Страховщик произвел страховую выплату по страховым рискам, указанным в п.п.5.1.2.4, 5.1.2.8, 5.1.2.10 настоящих Правил, то страховые выплаты по страховым рискам, указанным в п.п.5.1.2.1, 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.1.2.5, 5.1.2.6, 5.1.2.7, 5.1.2.9, 5.1.2.11 не производятся;

15.6.8. Если иное не предусмотрено договором страхования, страховая выплата по страховому риску не может превышать размер страховой суммы, установленной по данному страховому риску в Договоре страхования в отношении конкретного Застрахованного;

15.6.9. Для лиц, являвшихся инвалидами III группы до заключения Договора страхования, при смене группы на I по причинам отличным от причин установления III группы инвалидности, выплата составляет 60% (шестьдесят процентов) от страховой суммы, при смене группы на II по причинам отличным от причин установления III группы инвалидности – 30% (тридцать процентов) от страховой суммы, если иное не предусмотрено Договором страхования;

15.6.10. Для лиц, являвшихся инвалидами II группы до заключения Договора страхования при смене группы на I по причинам отличным от причин установления II группы инвалидности, выплата составляет 30% от страховой суммы, если иное не предусмотрено Договором страхования.

15.7. Договор страхования по риску «Инвалидность Застрахованного лица» (п.5.1.2. настоящих Правил) может предусматривать один из следующих вариантов осуществления страховой выплаты:

15.7.1. выплата только по I группе инвалидности;

15.7.2. выплата только по I и II группам инвалидности;

15.7.3. выплаты по I, II и III группам инвалидности;

15.7.4. выплаты по I группе инвалидности в результате несчастного случая или болезни (естественных причин), по II и III группам инвалидности только в результате несчастного случая;

15.7.5. выплаты по I и II группам инвалидности в результате несчастного случая или болезни (естественных причин), по III группе инвалидности только в результате несчастного случая.

15.8. Страховая выплата по риску «Постоянная утрата Застрахованным профессиональной трудоспособности» (п.5.1.3. настоящих Правил) производится в размере определенного % (процента) от страховой суммы по данному риску, соответствующего проценту, на который снизилась профессиональная трудоспособность Застрахованного лица, определенный в установленном законодательством порядке.

15.9. Страховая выплата по риску «Постоянная полная утрата трудоспособности Застрахованным лицом» (п.5.1.4. настоящих Правил) и «Постоянная частичная утрата трудоспособности Застрахованным лицом» (п.5.1.5. настоящих Правил) производится в % (проценте) от страховой суммы, установленной по данному страховому риску, в соответствии с одним из вариантов:

15.9.1. по Таблице страховых выплат «Универсальная» согласно Приложению №2 к настоящим Правилам;

15.9.2. по Таблице страховых выплат «Постоянная полная и постоянная частичная утрата трудоспособности» согласно Приложению №3 к настоящим Правилам;

15.9.3. по Таблице страховых выплат «Постоянная полная утрата трудоспособности» согласно Приложению №3 к настоящим Правилам;

15.9.4. по Таблице страховых выплат, предусмотренной Договором страхования.

15.10. Страховая выплата по риску «Тяжкие телесные повреждения (тяжелые травмы) Застрахованного лица» (п.5.1.6. настоящих Правил) производится в % (проценте) от страховой суммы, установленной по данному страховому риску, в соответствии с одним из вариантов:

15.10.1. по Таблице страховых выплат «Континентальная» согласно Приложению №1 к настоящим Правилам;

15.10.2. по Таблице страховых выплат «Универсальная» согласно Приложению №2 к настоящим Правилам;

15.10.3. в соответствии с Таблицей страховых выплат, предусмотренной Договором страхования.

15.11. Страховая выплата по риску «Травма Застрахованного лица» (п.5.1.7. настоящих Правил) производится в % (проценте) от страховой суммы, установленной по данному страховому риску, в соответствии с одним из вариантов:

15.11.1. с Таблицей страховых выплат «Базовая» согласно Приложению №7 к настоящим Правилам;

15.11.2. с Таблицей страховых выплат «Базовая плюс» согласно Приложение №8 к настоящим Правилам;

15.11.3. с Таблицей страховых выплат «Глобальная Экстра» согласно Приложение №9 к настоящим Правилам;

15.11.4. с Таблицей страховых выплат «Глобальная Универсальная» согласно Приложению №10 к настоящим Правилам;

15.11.5. в соответствии с % (процентом) выплат, указанным в Договоре страхования, но не более 100% от страховой суммы, установленной по риску, по перечню увечий, предусмотренных в таблице «Перечень увечий (ранений, травм, контузий)» согласно Приложению №6 к настоящим Правилам;

15.11.6. с Таблицей страховых выплат, предусмотренной Договором страхования по соглашению со Страхователем.

15.12. В случае, если по рискам «Постоянная полная утрата трудоспособности Застрахованным лицом» (п.5.1.4. настоящих Правил), «Постоянная частичная утрата трудоспособности Застрахованным лицом» (п.5.1.5. настоящих Правил), «Тяжкие телесные повреждения (тяжелые травмы) Застрахованного лица» (п.5.1.6. настоящих Правил) полученные Застрахованным лицом повреждения соответствуют двум и более пунктам по страховому случаю, определенные в Таблице страховых выплат, установленной для страхового риска в Договоре страхования, расчет производится по каждому повреждению отдельно, если условиями Таблицы страховых выплат не предусмотрено иное. При этом страховая выплата производится в пределах страховой суммы по риску, установленной в Договоре страхования.

15.13. Страховщик в праве по рискам, указанным в п.5.1.8, 5.1.9, 5.1.10 настоящих Правил, установить отложенный период – период, исчисляемый в днях, который не учитывается при расчете страховой выплаты.

15.14. Страховая выплата по риску «Временная полная потеря Застрахованным общей трудоспособности в результате несчастного случая» (п.5.1.8.1 настоящих Правил) производится:

15.14.1. при окончании периода ожидания, установленного по Договору страхования, в размере 0,1% от страховой суммы за каждый день нетрудоспособности, начиная с 4го (четвертого) дня нетрудоспособности (отложенный период – 3 дня), но не более чем за 90 (девяносто) календарных дней нетрудоспособности по одному страховому случаю, считая от первого дня непрерывной нетрудоспособности;

15.14.2. при окончании периода ожидания, установленного Договором страхования, в размере, установленным Договором страхования, но не более 2% от страховой суммы за каждый день нетрудоспособности, начиная с первого или другого указанного в Договоре страхования дня нетрудоспособности. Договором страхования может быть установлено максимальное количество дней оплаты по временной полной потере общей трудоспособности за один страховой случай (но не более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней) и/или за год, а также максимальный процент выплат от страховой суммы за весь период страхования.

15.15. Страховая выплата по риску «Временная полная потеря Застрахованным общей трудоспособности в результате болезни» (п.5.1.8.2 настоящих Правил) производится:

15.15.1. при окончании периода ожидания, установленного Договором страхования, в размере 0,1% от страховой суммы за каждый день нетрудоспособности, начиная с 11го (с одиннадцатого) дня нетрудоспособности (отложенный период – 10 дней), но не более чем за 90 (девяносто) календарных дней по одному страховому случаю, считая от первого дня непрерывной нетрудоспособности;

15.15.2. при окончании периода ожидания, установленного Договором страхования, в размере, установленным Договором страхования, но не более 2% от страховой суммы за каждый день нетрудоспособности, начиная с первого или другого указанного в Договоре страхования дня нетрудоспособности. Договором страхования может быть установлено максимальное количество дней оплаты по временной полной потере общей трудоспособности за один страховой случай (но не более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней) и/или за год, а также максимальный процент выплат от страховой суммы за весь период страхования.

15.16. Если продолжительность временной нетрудоспособности по риску «Временная полная потеря Застрахованным общей трудоспособности» (п.5.1.8.2 настоящих Правил) превышает ориентировочный срок временной нетрудоспособности, определенный согласно документу «Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при наиболее распространенных заболеваниях и травмах (в соответствии с МКБ-10)», утвержденному 21.08.2000г. Фондом социального страхования Российской Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации в действующей его редакции на момент наступления нетрудоспособности, Страховщик имеет право отказать в страховой выплате за время лечения, превышающее более чем на 20% ориентировочный срок временной нетрудоспособности.

15.17. Если в Договоре страхования по риску «Временная полная потеря Застрахованным общей трудоспособности» (п.5.1.8.2 настоящих Правил) не установлен вариант возмещения, выплата осуществляется по п.15.14.1. и 15.15.1 настоящих Правил.

15.18. Страховая выплата по риску «Госпитализация застрахованного в результате несчастного случая» (п.5.1.9.1 настоящих Правил), «Экстренная госпитализация Застрахованного в результате несчастного случая» (п.5.1.10.1 настоящих Правил) производится:

15.18.1. при окончании периода ожидания, установленного Договором страхования, в размере 0,1% от страховой суммы за каждый день нетрудоспособности по причине госпитализации застрахованного лица, начиная с 4го (четвертого) дня госпитализации (отложенный период – 3 дня), но не более чем за 90 (девяносто) календарных дней по одному страховому случаю, считая от первого дня госпитализации;

15.18.2. при окончании периода ожидания, установленного Договором страхования, в размере, установленным Договором страхования, но не более 2% от страховой суммы за каждый день нетрудоспособности по причине госпитализации Застрахованного лица, начиная с первого или другого указанного в Договоре страхования дня госпитализации. Договором страхования может быть установлено максимальное количество дней оплаты по госпитализации за один страховой случай (но не более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней) и/или за год, а также максимальный процент выплат от страховой суммы за весь период страхования.

15.19. Страховая выплата по риску «Госпитализация застрахованного в результате заболевания» (п.5.1.9.2 настоящих Правил), «Экстренная госпитализация Застрахованного в результате заболевания» (п.5.1.10.2 настоящих Правил) производится:

15.19.1. при окончании периода ожидания, установленного Договором страхования, в размере 0,1% от страховой суммы за каждый день нетрудоспособности по причине госпитализации Застрахованного лица, начиная с 11го (с одиннадцатого) дня госпитализации (отложенный период – 10 дней), но не более чем за 90 (девяносто) календарных дней по одному страховому случаю, считая от первого дня госпитализации;

15.19.2. при окончании периода ожидания, установленного Договором страхования, в размере, установленным Договором страхования, но не более 2% от страховой суммы за каждый день нетрудоспособности по причине госпитализации Застрахованного лица, начиная с первого или

другого указанного в Договоре страхования дня госпитализации. Договором страхования может быть установлено максимальное количество дней оплаты госпитализации за один страховой случай (но не более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней) и/или за год, а также максимальный процент выплат от страховой суммы за весь период страхования.

15.20. В условиях Договора страхования по риску «Госпитализация» (п.5.1.9 настоящих Правил), «Экстренная госпитализация Застрахованного» (п.5.1.10 настоящих Правил) может быть дополнительно установлен удвоенный размер выплат за каждый день нахождения в реанимации в период лечения в стационаре круглосуточного медицинского наблюдения.

15.21. Если в Договоре страхования по рискам «Госпитализация» (п.5.1.9 настоящих Правил), «Экстренная госпитализация Застрахованного» (п.5.1.10 настоящих Правил) не установлен вариант возмещения, выплата осуществляется по п.15.18.1. и 15.19.1 настоящих Правил.

15.22. По рискам «Госпитализация застрахованного в результате заболевания» (п.5.1.9.2 настоящих Правил), «Экстренная госпитализация Застрахованного в результате заболевания» (п.5.1.10.2 настоящих Правил), «Госпитализация застрахованного в результате несчастного случая» (п.5.1.9.1 настоящих Правил), «Экстренная госпитализация Застрахованного в результате несчастного случая» (п.5.1.10.1 настоящих Правил) день поступления и день выписки в сумме считаются 1 (одним) днем госпитализации. При наличии в договоре отложенного периода дни госпитализации, подлежащие учету при расчете страховой выплаты, рассчитываются как разность между общим количеством дней госпитализации с учетом вышеуказанного в настоящем пункте ограничения и количеством дней, составляющих отложенный период.

15.23. Страховая выплата по риску «Хирургические операции, проведенные Застрахованному лицу» (п.5.1.11. настоящих Правил) производится в % (проценте) от страховой суммы, установленной по данному страховому риску, в соответствии с одним из вариантов:

15.23.1. с Таблицей страховых выплат «Хирургические операции Застрахованному в результате несчастного случая и/или заболевания (широкая)» в соответствии с Приложением №13 к настоящим Правилам;

15.23.2. с Таблицей страховых выплат, предусмотренной Договором страхования по соглашению со Страхователем.

15.24. При одновременном проведении (в рамках одной госпитализации) более одной операции из списка, страховая выплата осуществляется по той операции, размер страховой выплаты по которой является наибольшим. Если иное не предусмотрено договором страхования, страховая выплата по всем страховым случаям, произошедшим по данному страховому риску, не может превышать страховой суммы, установленной по данному страховому риску на соответствующий страховой год.

15.25. Страховая выплата по риску «Первичное диагностирование критического заболевания Застрахованному» (п.5.1.12. настоящих Правил) производится в соответствии:

15.25.1. Со списком критических заболеваний, установленных в Договоре страхования по соглашению со Страхователем, из числа предусмотренных в п. 5 и п.6. Приложения № 12 к настоящим Правилам;

15.25.2. При окончании периода ожидания, установленного Договором страхования, в размере 100% от страховой суммы, установленной по данному риску на соответствующий страховой год по заболеваниям и операциям, предусмотренным по п.5. Приложения №12 к настоящим Правилам, если иное не предусмотрено Договором страхования, и в размере 25% от страховой суммы, установленной по данному риску на соответствующий страховой год по заболеваниям и операциям, предусмотренным по п.6. Приложения №12 к настоящим Правилам, если иное не предусмотрено Договором страхования; при этом общий размер страховой выплаты по риску «Первичное диагностирование критического заболевания Застрахованному лицу» (по п.5. и 6. Настоящих Дополнительных условий) не может превышать размера страховой суммы, установленной Договором для Застрахованного по данному риску;

15.25.3. Если симптомы нескольких заболеваний и состояний из списка критических заболеваний, предусмотренных по п.5. и п.6 Приложения №12 к настоящим Правилам, установленных Договором страхования, проявляются одновременно или последовательно, страховая выплата производится в размере не более 100% от страховой суммы, установленной по данному риску;

15.25.4. По любому заболеванию и состоянию, первично диагностированным в период действия Договора страхования, из списка критических заболеваний, предусмотренных по п.5. и п.6 Приложения №12 к настоящим Правилам, установленных Договором страхования, выплата может быть произведена только один раз с соблюдением требований п.15.25.3 настоящих Правил;

15.25.5. В случае смерти Застрахованного в период выживания, если таковой предусмотрен по Договору страхования, выплата по риску «Первичное диагностирование критического заболевания Застрахованного» не производится, если данный риск у Застрахованного сочетается с риском «Смерть Застрахованного в результате болезни»;

15.25.6. Если иное не предусмотрено соглашением сторон, указанный страховой риск «Первичное диагностирование критического заболевания Застрахованному» (п.5.1.12. настоящих Правил)

исключается из Договора страхования с даты выплаты Страховщиком страховой суммы по данному риску в полном объеме;

15.25.7. Не является страховым случаем событие, наступившее в результате повторного диагностирования ранее вылеченного заболевания.

15.26. Страховая выплата по рискам «Первичное диагностирование у Застрахованного лица вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) или синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД)» (п.5.1.13. настоящих Правил) и «Первичное диагностирование у Застрахованного лица вирусного сывороточного гепатита (гепатита В) или вирусного посттрансфузионного гепатита (гепатита С)» (п.5.1.14 настоящих Правил) производится в размере 100% от страховой суммы, установленной по данному риску. Договором страхования может быть предусмотрен иной размер страховой выплаты. Если иное не предусмотрено соглашением сторон, указанный страховой риск исключается из договора страхования с даты осуществления Страховщиком страховой выплаты по данному риску. Не является страховым случаем событие, наступившее в результате повторного диагностирования ранее вылеченного заболевания.

15.27. Договором страхования может быть предусмотрен предельный возраст Застрахованного по страховому риску. В этом случае страховая выплата по страховому риску, в отношении которого установлен предельный возраст, производится при условии, что возраст Застрахованного на дату страхового случая не превышает предельного. Если иное не предусмотрено Договором страхования, в отношении ниже указанных рисков устанавливается следующий предельный возраст:

15.27.1. 65 (шестьдесят пять) лет по страховым рискам пп.5.1.1.1, 5.1.2.5, 5.1.2.6, 5.1.2.7, 5.1.2.8, 5.1.3.2, 5.1.4.2, 5.1.5.2, 5.1.8.2, 5.1.9.2, 5.1.10.2, 5.1.11.2. настоящих Правил;

15.27.2. 70 (семьдесят) лет по страховым рискам пп.5.1.1.2- 5.1.1.8, 5.1.2.1-5.1.2.4, 5.1.2.9-5.1.2.11, 5.1.3.1, 5.1.4.1, 5.1.5.1, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8.1, 5.1.9.1, 5.1.10.1, 5.1.11.1 настоящих Правил.

15.28. Если иное не предусмотрено договором страхования, страховая выплата по всем страховым случаям, произошедшим по данному страховому риску, не может превышать размер страховой суммы, установленной по данному страховому риску в Договоре страхования в отношении конкретного Застрахованного;

15.29. Если иное не предусмотрено Договором страхования, страховые выплаты по рискам, предусмотренным в Договоре страхования, считаются зависимыми.

15.30. Если при наступлении страхового случая по рискам, указанным в пп.5.1.2-5.1.14. Правил, Застрахованный умер, не успев предоставить Страховщику письменное заявление на страховую выплату, страховая выплата по данному событию не осуществляется.

15.31. Договором страхования может быть предусмотрен иной порядок определения размера страховых выплат по соглашению между Страхователем и Страховщиком.

16. 16. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

16.1. При наступлении страхового случая Страховщику должно быть предоставлено заявление на страховую выплату и дополнительные документы в зависимости от наступившего страхового случая:

16.1.1. заявление на страховую выплату: по риску «Смерть» (п.5.1.1. настоящих Правил) заявление должно быть подписано Выгодоприобретателем, если он не назначен – потенциальным наследником Застрахованного, после определения наследника(ов) в порядке, установленном действующим законодательством – наследником(ами), имеющим(ими) право на получение страховой выплаты); в остальных случаях заявление на страховую выплату должно быть подписано Застрахованным/законным представителем Застрахованного);

16.1.2. копия документа, удостоверяющего личность (копия страниц с регистрацией и фото или свидетельство о рождении для лиц до 14 лет) Выгодоприобретателя/законного наследника Застрахованного (от каждого) по риску «Смерть» (п.5.1.1. настоящих Правил); в остальных случаях копия документа, удостоверяющая личность Застрахованного, Выгодоприобретателя (если Застрахованный и Выгодоприобретатель разные лица);

16.1.3. дополнительная анкета по форме предоставленной Страховщиком, содержащая персональные данные: по риску «Смерть» (п.5.1.1. настоящих Правил) Выгодоприобретателя/законного наследника Застрахованного (от каждого); в остальных случаях Застрахованного, Выгодоприобретателя (если Застрахованный и Выгодоприобретатель разные лица);

16.1.4. страховой полис/договор страхования со всеми приложениями к нему и документа, подтверждающего оплату страховой премии (для Страхователей физических лиц);

16.1.5. документы, удостоверяющие личность лиц, обратившихся за страховой выплатой (Страхователя, Выгодоприобретателя и их представителей). Если с заявлением на страховую выплату (или за страховой выплатой) обращается представитель Страхователя/Выгодоприобретателя, то он

обязан предоставить надлежащим образом оформленную действующую доверенность, подтверждающую полномочия на подписание заявления (или на получение страховой выплаты);

16.1.6. банковские реквизиты для осуществления страховой выплаты в безналичной форме, а также распоряжение Страхователя/Выгодоприобретателя о порядке осуществления страховой выплаты. Предусмотренный настоящими Правилами срок для осуществления страховой выплаты начинает течь не ранее получения Страховщиком документа удостоверяющего личность получателя страховой выплаты, банковских реквизитов для осуществления страховой выплаты (в случае, если в заявлении о выплате Страхователем /Выгодоприобретателем указан вариант осуществлении страховой выплаты в безналичном порядке);

16.1.7. дополнительные документы в зависимости от наступившего страхового случая, указанные в настоящих Правилах страхования.

16.2. Для решения вопроса о страховой выплате по риску «Смерть Застрахованного лица» (п.5.1.1. настоящих Правил) Страховщику должны быть предоставлены следующие дополнительные документы:

16.2.1. Медицинские:

16.2.1.1. Заверенная копия протокола патологоанатомического вскрытия, а в случае, если вскрытие не производилось - копия заявления родственников об отказе от вскрытия, заверенная оригинальной печатью медицинского учреждения и подписью уполномоченного лица учреждения, в которое это заявление подавалось. Заверенная копия врачебного (медицинского) свидетельства о смерти Застрахованного. Заверенная копия Справки о смерти. Заверенные копии актов судебно-медицинской экспертизы и судебно-химического исследования;

16.2.1.2. Посмертный эпикриз (если смерть наступила в лечебном учреждении);

16.2.1.3. Переводной эпикриз (если имел место перевод Застрахованного из одного стационара в другой);

16.2.1.4. Выписка(-и) из медицинской(-их) карты(-т) больного с информацией об анамнезе, дате обращения, диагнозе, дате получения травмы или заболевания, проведенном обследовании, лечении и сроках лечения (для амбулаторного, стационарного лечения и нахождения в реанимации, если имело место).

16.2.2. Из уполномоченных органов:

16.2.2.1. свидетельство о праве на наследство по Закону с указанием в том числе прав на получение страховой выплаты или ее части для каждого законного наследника или справка о круге наследников с указанием долей (если в договоре страхования не указан Выгодоприобретатель);

16.2.2.2. Нотариально заверенная копия свидетельства о смерти Застрахованного;

16.2.2.3. Постановление органов внутренних дел/выписка из протокола органов внутренних дел (в случае наступления смерти вне медицинского учреждения);

16.2.2.4. Решение суда, вступившего в законную силу, о признании Застрахованного умершим.

16.3. Для решения вопроса о страховой выплате по риску «Инвалидность Застрахованного лица» (п.5.1.2. настоящих Правил) Страховщику должны быть предоставлены следующие дополнительные документы:

16.3.1. Медицинские:

16.3.1.1. Выписка(-и) из медицинской(-их) карты(-т) или копия(-и) медицинской(-их) карты(-т) амбулаторного (стационарного) больного, содержащая(-ие) информацию об анамнезе, дате обращения, диагнозе, дате получения травмы или заболевания, проведенном обследовании, лечении и сроках лечения события, послужившего основанием для установления групп инвалидности;

16.3.1.2. Переводной эпикриз (если имел место перевод Застрахованного из одного стационара в другой);

16.3.1.3. Результаты проведенных диагностических исследований (КТ, МРТ, рентген и др.);

16.3.1.4. Справка из травматологического пункта (при наличии).

16.3.2. Из уполномоченных органов:

16.3.2.1. Заверенная копия справки установленного образца об установлении группы инвалидности, выданная бюро медико-социальной экспертизы (в случае повторного установления инвалидности – справки, выданные при предыдущих освидетельствованиях);

16.3.2.2. Заверенные копии Протокола, Акта медико-социальной экспертизы (в случае повторного установления инвалидности – Протоколы, Акты, выданные при предшествующих освидетельствованиях);

16.3.2.3. Заверенная копия направления на медико-социальную экспертизу (в случае повторного установления инвалидности – заверенные копии направлений, выданных при предыдущих освидетельствованиях).

16.4. Для решения вопроса о страховой выплате по риску «Постоянная утрата Застрахованным профессиональной трудоспособности» (п.5.1.3. настоящих Правил) Страховщику должны быть предоставлены следующие дополнительные документы:

16.4.1. Медицинские:

16.4.1.1. выписка(-и) из медицинской(-их) карты(-т) больного с информацией об анамнезе, дате обращения, диагнозе, дате получения травмы или заболевания, проведенном обследовании, лечении и сроках лечения (для амбулаторного, стационарного лечения и нахождения в реанимации, если имело место);

16.4.1.2. переводной эпикриз (если имел место перевод Застрахованного из одного стационара в другой);

16.4.1.3. Результаты проведенных диагностических исследований (КТ, МРТ, рентген и др.).

16.4.2. Из уполномоченных органов:

16.4.2.1. Заверенная копия справки установленного образца, подтверждающая установление степени утраты профессиональной трудоспособности, выданная бюро медико-социальной экспертизы (в случае повторного установления – справки, выданные при предыдущих освидетельствованиях);

16.4.2.2. Заверенные копии Протокола, Акта медико-социальной экспертизы (в случае повторного установления степени утраты профессиональной трудоспособности – Протоколы, Акты, выданные при предшествующих освидетельствованиях);

16.4.2.3. Заверенная копия направления на медико-социальную экспертизу (в случае повторного установления степени утраты профессиональной трудоспособности – заверенные копии направлений, выданных при предыдущих освидетельствованиях).

16.5. Для решения вопроса о страховой выплате по риску «Постоянная полная утрата трудоспособности Застрахованным лицом» (п.5.1.4. настоящих Правил), «Постоянная частичная утрата трудоспособности Застрахованным лицом» (п.5.1.5. настоящих Правил), «Тяжкие телесные повреждения (тяжелые травмы) Застрахованного лица» (п.5.1.6. настоящих Правил), «Травма Застрахованного лица» (п.5.1.7. настоящих Правил) Страховщику должны быть предоставлены следующие дополнительные документы:

16.5.1. Медицинские:

16.5.1.1. Выписка(-и) из медицинской(-их) карты(-т) или копия(-и) медицинской(-их) карты(-т) амбулаторного (стационарного) больного, содержащая(-ие) информацию об анамнезе, дате обращения, диагнозе, дате получения травмы или заболевания, проведенном обследовании, лечении и сроках лечения;

16.5.1.2. Копия листка/листков нетрудоспособности, заверенная подписью ответственного лица и печатью работодателя/справки об освобождении от учёбы (учетная форма 095/у) из лечебного учреждения, где проводилось лечение;

16.5.1.3. Справка из травматологического пункта (при наличии);

16.5.1.4. Переводной эпикриз (если имел место перевод Застрахованного из одного стационара в другой);

16.5.1.5. Результаты проведенных диагностических исследований (КТ, МРТ, рентген и др.).

16.6. Для решения вопроса о страховой выплате по риску «Временная полная потеря Застрахованным общей трудоспособности» (п.5.1.8. настоящих Правил) Страховщику должны быть предоставлены следующие дополнительные документы:

16.6.1. Медицинские:

16.6.1.1. выписка(-и) из медицинской(-их) карты(-т) или заверенная(-ые) копия(-и) медицинской(-их) карты(-т) амбулаторного (стационарного) больного, содержащая(-ие) информацию об анамнезе, дате обращения, диагнозе, дате получения травмы или заболевания, проведенном обследовании, лечении и сроках лечения, по поводу события, послужившего причиной временной нетрудоспособности;

16.6.1.2. переводной эпикриз (если имел место перевод Застрахованного из одного стационара в другой);

16.6.1.3. копия листка/листков нетрудоспособности, заверенная подписью ответственного лица и печатью работодателя/справка об освобождении от учёбы (учетная форма 095/у) из лечебного учреждения, где проводилось лечение;

16.6.1.4. результаты проведенных диагностических исследований (КТ, МРТ, рентген и др.);

16.6.1.5. справка из травматологического пункта (при наличии).

16.7. Для решения вопроса о страховой выплате по риску «Госпитализация Застрахованного» (п.5.1.9. настоящих Правил), «Экстренная госпитализация Застрахованного» (п.5.1.10. настоящих Правил), «Хирургические операции, проведенные Застрахованному» (п.5.1.11 настоящих Правил) Страховщику должны быть предоставлены следующие дополнительные документы:

16.7.1. Медицинские:

16.7.1.1. выписной эпикриз (с указанием диагноза) из медицинского учреждения, где проводилось стационарное лечение/хирургическая операция;

16.7.1.2. выписка(-и) из медицинской(-их) карты(-т) или заверенная(-ые) копия(-и) медицинской(-их) карты(-т) амбулаторного (стационарного) больного, содержащая(-ие) информацию об анамнезе, дате обращения, диагнозе, дате получения травмы или заболевания, проведенном обследовании, лечении и сроках лечения, по поводу события, послужившего причиной госпитализации/хирургической операции;

16.7.1.3. дополнительно, при наступлении страхового случая по страховым рискам, указанным в п. 5.1.10.1 и 5.1.10.2 настоящих Правил, эпикриз должен содержать указание на экстренный характер госпитализации и информацию о диагнозе скорой медицинской помощи, осуществившей госпитализацию Застрахованного; оригинал или прошитая и заверенная копия медицинской карты стационарного больного должна содержать вшитое направление скорой медицинской помощи;

16.7.1.4. копия листка/листков нетрудоспособности, заверенная(-ые) подписью ответственного лица и печатью работодателя/справки освобождения от учебы (учетная форма 095/у) из лечебного учреждения, где проводилось лечение;

16.7.1.5. переводной эпикриз (если имел место перевод Застрахованного из одного стационара в другой);

16.7.1.6. результаты проведенных диагностических исследований (КТ, МРТ, рентген и др.);

16.7.1.7. справка из травматологического пункта (при наличии).

16.8. Для решения вопроса о страховой выплате по риску «Первичное диагностирование критического заболевания Застрахованному» (п.5.1.12. настоящих Правил) Страховщику должны быть предоставлены следующие дополнительные документы:

16.8.1. Медицинские:

16.8.1.1. выписка(-и) из медицинской(-их) карты(-т) амбулаторного и стационарного больного с информацией об анамнезе, дате обращения, диагнозе, проведенном обследовании, лечении и сроках лечения (за весь срок лечения);

16.8.1.2. копия извещения о больном с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного заболевания (форма 090/у) – при обращении с онкологическим заболеванием.

16.8.1.3. результаты гистологического исследования и прочих проведенных диагностических исследований (КТ, МРТ, рентген и др.);

16.8.1.4. переводной эпикриз (если имел место перевод Застрахованного из одного стационара в другой).

16.9. Для решения вопроса о страховой выплате по рискам «Первичное диагностирование у Застрахованного лица вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) или синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД)» (п.5.1.13. настоящих Правил) и «Первичное диагностирование у Застрахованного лица вирусного сывороточного гепатита (гепатита В) или вирусного посттрансфузионного гепатита (гепатита С)» (п.5.1.14 настоящих Правил) Страховщику должны быть предоставлены следующие дополнительные документы:

16.9.1. Медицинские:

16.9.1.1. выписка(-и) из медицинской(-их) карты(-т) амбулаторного и стационарного больного с информацией об анамнезе, дате обращения, диагнозе, проведенном обследовании, лечении и сроках лечения (за весь срок лечения);

16.9.1.2. медицинские документы, подтверждающие инфицирование/наличие у Застрахованного лица ВИЧ, СПИДа или вирусного гепатита (В или С), содержащие информацию о дате инфицирования;

16.9.1.3. медицинские документы, подтверждающие отсутствие инфицирования/наличия у Застрахованного лица ВИЧ, СПИДа или вирусного гепатита (В или С) до даты переливания крови и ее компонентов (запрашивается в случае переливания крови);

16.9.1.4. документ, выданный медицинским учреждением, в котором было произведено переливание крови, признающий свою ответственность по факту Заражения Застрахованного лица.

16.9.2. Из уполномоченных органов: документ, выданный Центром по профилактике и борьбе со СПИДом, подтверждающий взятие инфицированного больного на учет.

16.10. При определенных обстоятельствах страхового случая для решения вопроса о страховой выплате по рискам п.5.1.1. – 5.1.14. настоящих Правил Страховщику должны быть предоставлены следующие дополнительные документы (специальные):

16.10.1. Если страховой случай наступил в результате ДТП, Страховщику дополнительно предоставляются следующие документы, если их оформление предусмотрено законодательством РФ:

16.10.1.1. Протокол с места ДТП;

16.10.1.2. Постановление по делу об административном правонарушении или определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении;

16.10.1.3. Постановление о признании потерпевшим;

16.10.1.4. Постановление о возбуждении / об отказе в возбуждении уголовного дела;

16.10.1.5. Постановление о приостановлении производства по уголовному делу;
16.10.1.6. Постановление о прекращении уголовного дела;
16.10.1.7. Приговор суда первой инстанции, вступивший в законную силу;
16.10.1.8. Акт (протокол) медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, если Застрахованное лицо управляло транспортным средство;
16.10.1.9. Водительское удостоверение, если Застрахованное лицо управляло транспортным средством.

16.10.2. Если страховой случай наступил в результате несчастного случая на производстве, дополнительно предоставляются выписка из протокола ОВД и/или акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1;

16.10.3. Если страховой случай наступил в результате противоправных действий третьих лиц, дополнительно предоставляются копии решения суда, постановления прокуратуры, постановление о возбуждении / об отказе в возбуждении уголовного дела;

16.10.4. Если событие подлежит расследованию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, дополнительно предоставляется постановление соответствующего органа Министерства внутренних дел;

16.10.5. Если страховой случай произошел в результате авиационной катастрофы или железнодорожной аварии, кораблекрушения Страховщику дополнительно предоставляется справка (акт), выданная компетентными органами, расследовавшими причины транспортной аварии (катастрофы).

16.11. Для решения вопроса о страховой выплате по рискам п.5.1.1. – 5.1.14. настоящих Правил Страховщику по его запросу дополнительно должны быть предоставлены следующие документы:

16.11.1. Выписки из медицинских карт или заверенные копии медицинских карт амбулаторного (стационарного) больного, содержащие информацию об обращениях за медицинской помощью Застрахованного за последние 10 (десять) лет до заключения договора страхования, в том числе из лечебных учреждений по месту проживания, регистрации Застрахованного (всех мест проживания, регистрации за последние 10 лет до заключения договора страхования). В случае наличия полиса добровольного медицинского страхования, вышеуказанную информацию из лечебных учреждений, в которые Застрахованный обращался в рамках ДМС за последние 10 лет до заключения договора страхования;

16.11.2. Данные из Фонда обязательного медицинского страхования (страховой компании по ОМС) с указанием, в какой страховой компании Застрахованный был застрахован по полису обязательного медицинского страхования, а также информацию о причинах обращений и получения медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования, с указанием кодов диагнозов, дат их установления, лечебных учреждений, в которые обращался Застрахованный, в течение 10 (десяти) лет до заключения договора страхования до момента наступления события;

16.11.3. Копия листка/листков нетрудоспособности, заверенная(-ые) подписью ответственного лица и печатью работодателя/справки освобождения от учебы (учетная форма 095/у) из лечебного учреждения, где проводилось лечение. В случае если листок нетрудоспособности не оформлялся, письменное объяснение с указанием причин его отсутствия;

16.11.4. Документ, подтверждающий наличие/отсутствие алкоголя в крови на момент первичного поступления/обращения в медицинское учреждение, в случае наличия алкоголя в крови – степени алкогольного опьянения (с указанием содержания алкоголя в крови), а также информацию о наркотическом или токсическом опьянении;

16.11.5. Копия трудовой книжки;

16.11.6. Заключение независимой экспертизы;

16.11.7. Выписка из онкологического диспансера с информацией о дате постановки на учет, дате первичного диагностирования заболевания, проведенном обследовании и лечении;

16.11.8. Выписка из наркологического диспансера с информацией о дате постановки на учет, дате первичного диагностирования заболевания, проведенном обследовании и лечении;

16.11.9. Выписка из противотуберкулезного диспансера с информацией о дате постановки на учет, дате первичного диагностирования заболевания, проведенном обследовании и лечении;

16.11.10. Выписка из психоневрологического диспансера с информацией о дате постановки на учет, дате первичного диагностирования заболевания, проведенном обследовании и лечении;

16.11.11. Документ, выданный Центром по профилактике и борьбе со СПИДом;

16.11.12. Форма 089/у-туб, о больном с впервые в жизни установленным диагнозом туберкулеза-1, с рецидивом туберкулеза-2 (при первичном диагностировании критического заболевания «туберкулез»: копия извещения);

16.11.13. Заверенные копии страхового полиса/Договора страхования со всеми приложениями к нему, свидетельствующие о непрерывном сроке страхования на аналогичных условиях, и документы, подтверждающие отсутствие страховых случаев, по закончившемуся Договору страхования.

16.12. Перечень документов, предоставляемых при страховом случае может быть сокращен по усмотрению Страховщика, в случае, если решение по заявленному событию может быть принято на основании имеющихся в наличии у Страховщика документов.

16.13. В случае, если заявление на страховую выплату, все подтверждающие документы предоставляет законный представитель Застрахованного/Выгодоприобретателя, а также в случае получения страховой выплаты законным представителем Застрахованного/Выгодоприобретателя законный представитель Застрахованного/Выгодоприобретателя должен предоставить дополнительно к перечисленным выше документам следующие документы:

16.13.1. Копию документа, удостоверяющего личность законного представителя Застрахованного/Выгодоприобретателя;

16.13.2. Дополнительную анкету, содержащую персональные данные законного представителя, Застрахованного/Выгодоприобретателя, и согласие на их обработку Страховщиком по форме, предоставленной Страховщиком;

16.13.3. Документы, подтверждающие полномочия законного представителя на представление интересов Застрахованного/Выгодоприобретателя, на подачу от их имени заявления на страховую выплату, всех подтверждающих документов, на право получения за них страховой выплаты.

16.14. Все документы (кроме документов, удостоверяющих личность) передаются Страховщику в оригинале или в копии, заверенной нотариально или выдавшим органом на русском языке или с нотариально заверенным переводом на русский язык.

Страховщик вправе принять решение по заявленному событию на основании заявления о страховой выплате и документов в форме сканированных копий или фотографий в читаемом виде, не содержащих искажений, исправлений и прочих следов изменений их содержания, которые были направлены в адрес Страховщика электронными средствами связи в том числе по адресу электронной почты Страховщика, указанному в договоре страхования или в извещении (заявлении) о страховой выплате, либо путем загрузки документов в личный кабинет, мобильное приложение и (или) иным способом, согласованным в Договоре страхования. Заявление о страховой выплате, направленное Страховщику посредством личного кабинета, мобильного приложения и подписанное простой электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью Застрахованного/Выгодоприобретателя - физического лица.

16.15. По результатам рассмотрения копий документов, направленных электронными средствами связи, Страховщик вправе затребовать у Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица) оригиналы или заверенные надлежащим образом компетентными органами копии документов. В случае запроса Страховщиком оригиналов или заверенных надлежащим образом компетентными органами копий документов срок осуществления страховой выплаты исчисляется с момента получения оригиналов или заверенных надлежащим образом компетентными органами копий документов, указанных в настоящих Правилах. Документы предоставляются в печатном виде или разборчиво написанные от руки.

16.16. Исправления, внесенные в медицинские документы до принятия решения, касающегося страховой выплаты, принимаются во внимание только в том случае, если они заверены администрацией медицинского учреждения/организации. Не принимаются во внимание исправления (в том числе внесенные со слов заинтересованных лиц), направленные на изменение принятого решения, за исключением исправлений, вносимых в документы на основании дополнительно проведенных объективных исследований.

16.17. В случае предоставления документов, которые не могут быть прочтены в связи с особенностями почерка врача или сотрудника компетентного органа, а также вследствие нарушения целостности документа Страховщик вправе отложить решение по заявленному событию до предоставления документов надлежащего качества.

16.18. В случае сомнения в подлинности и/или достоверности, а также достаточности документов, предоставленных Застрахованным (Выгодоприобретателем, Страхователем) в связи с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, или для подтверждения состояния утраты трудоспособности, в том числе и при назначении группы инвалидности, Страховщик в праве направить Застрахованного на повторные лабораторные и инструментальные исследования, повторные медицинские осмотры, осуществляемые врачами разных специальностей. Указанные исследования и медицинские осмотры проводятся врачами, назначенными Страховщиком, в местах, обозначенных Страховщиком, и за его счет.

16.19. Порядок и форма предоставления документов могут дополнительно регулироваться Договором страхования.

17. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Все споры, возникающие между сторонами по Договору страхования в процессе его исполнения, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации, правоотношения по Договору страхования подлежат приведению в соответствии с новым законодательством с момента вступления этих изменений в законную силу. Однако в отношении конкретных событий, возникших до изменения законодательства, применяется закон, действовавший в момент их возникновения.
.

18.2. Все заявления, уведомления и сообщения, которые делают друг другу Страховщик и Страхователь, должны производиться в письменной форме, способами, позволяющими объективно зафиксировать факт сообщения.

18.3. В случаях, согласованных со Страховщиком, официальный сайт Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может использоваться в качестве информационной системы, посредством которой осуществляется создание и отправка Страховщику, являющемуся оператором такой системы, приравненного к письменной форме электронного документа (заявления о заключении Договора страхования, уведомления о наступлении страхового случая, заявления об осуществлении страховой выплаты или иных документов).

18.4. Каждая из сторон несет ответственность за направление своего сообщения другой стороне по последнему известному адресу извещаемой стороны, а извещаемая сторона несет ответственность за получение сообщения, направленного по последнему адресу, о котором была извещена отправляющая сторона.

18.5. Заявления, уведомления и сообщения считаются произведенными надлежащим образом, если они были направлены по последнему известному отправляющей стороне адресу.

18.6. При подписании Договоров страхования, приложений, дополнений к Договору страхования и корреспонденции, Страховщик может использовать факсимильное воспроизведение подписей лиц, уполномоченных от имени Страховщика подписывать Договоры страхования и приложения к ним.

18.7. Факсимильное воспроизведение подписей уполномоченных лиц Страховщика признается сторонами аналогом собственноручной подписи уполномоченных лиц Страховщика.

18.8. Договоры страхования, приложения, дополнения к Договору страхования и корреспонденция, содержащие факсимильное воспроизведение подписей уполномоченных лиц Страховщика имеют силу договора между Страховщиком и Страхователем.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Таблица страховых выплат «Континентальная»
2. Таблица страховых выплат «Универсальная»
3. Таблица страховых выплат «Постоянная полная и постоянная частичная утрата трудоспособности»
4. Таблица страховых выплат «Постоянная полная утрата трудоспособности»
5. Таблица страховых выплат по страховому риску «Тяжелые травмы Застрахованного»
6. Перечень увечий (ранений, травм, контузий) по страховому риску «Травма Застрахованного в результате несчастного случая»
7. Таблица страховых выплат «Базовая»
8. Таблица страховых выплат «Базовая плюс»
9. Таблица страховых выплат «Глобальная Экстра»
10. Таблица страховых выплат «Глобальная Универсальная»
11. Таблица страховых выплат «Травма Застрахованного в результате дорожно-транспортного происшествия»
12. Дополнительные условия страхования на случай критических заболеваний
13. Таблица страховых выплат «Хирургические операции Застрахованному в результате несчастного случая и/или заболевания (широкая)»
14. Условия страхования на случай критических заболеваний

Приложение №1.1б
к Договору страхования
утвержденные Приказом ООО «Зетта Страхование жизни»
от 09.06.2023 г. № 27

Условия страхования на случай критических заболеваний

1. Настоящие Условия являются дополнением к Правилам страхования от несчастных случаев и болезней ООО «Зетта Страхование жизни» (далее - Правила). Положения Правил применяются к страхованию на основе настоящих Условий, если в Договоре страхования не предусмотрено иное.
2. Страхование в соответствии с п.1.1.2 Договора страхования может проводиться на случай диагностирования критических заболеваний:

- только указанных в Перечне «А» настоящих Условий;
- указанных в Перечнях «А» и «В» настоящих Условий.

Возможные варианты включения рисков:
2.1. Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая, (кодировка GN, GW),
2.2. Смерть Застрахованного лица в результате заболевания (естественных причин) + Первичное диагностирование критического заболевания Застрахованному лицу (Перечень «А» настоящих Условий), (кодировка GNxxxxx),
2.3. Смерть Застрахованного лица в результате заболевания (естественных причин) + Первичное диагностирование критического заболевания Застрахованному лицу (Перечень «А» и Перечень «В» настоящих Условий), (кодировка GNxxxxx),
2.4. Смерть Застрахованного лица в результате заболевания (естественных причин) (Перечень «А» настоящих Условий), (кодировка GNxxxxx),
2.5. Смерть Застрахованного лица в результате заболевания (естественных причин) (Перечень «А» и Перечень «В» настоящих Условий), (кодировка GNxxxxx).

3. Страховым случаем по риску «Первичное диагностирование критического заболевания Застрахованному лицу» является установление в течение срока страхования Застрахованному лицу врачом, имеющим необходимую квалификацию, диагноза одного из заболеваний или проведение ему одной из хирургических операций, перечисленных в пунктах 6 и 7 настоящих Условий, за исключением событий, предусмотренных п.9.1. и 9.6. Правил.
4. Если в период действия Договора страхования, с учетом установленных Договором страхования периодов ожидания и с учетом п.14. настоящих Условий, у Застрахованного лица будет диагностировано одно из критических заболеваний из перечисленных ниже по п.6. настоящих Условий и предусмотренных Договором страхования, в случае признания критического заболевания страховым случаем, Страховщик осуществляет страховую выплату в размере 100% от страховой суммы по данному риску.
5. Если в период действия Договора страхования, с учетом установленных Договором страхования периодов ожидания и с учетом п.14. настоящих Условий, у Застрахованного лица будет диагностировано одно из заболеваний, предусмотренных дополнительным покрытием из перечисленных ниже по п.7. настоящих Условий и предусмотренных Договором страхования, в случае признания такого заболевания страховым случаем, Страховщик осуществляет страховую выплату в размере 100% от страховой суммы по данному риску, если иной процент выплат не установлен Договором страхования.
6. Если иное не предусмотрено Договором, в настоящих Условиях под критическими заболеваниями и операциями понимается перечень Критических Заболеваний и операций, предусмотренный в Таблице №1 Перечень «А».
7. Если иное не предусмотрено Договором, в настоящих Условиях под дополнительным покрытием понимается перечень заболеваний, состояний и операций, предусмотренный в Таблице №2 Перечень «В».
8. Если одновременно или последовательно в период действия Договора страхования первично диагностировано несколько заболеваний и состояний из списка, предусмотренных по п.5.

или п.6 настоящих Условий и установленных Договором страхования, то размер всех страховых выплат не должен превышать 100% от страховой суммы, установленной по данному риску.

9. По любому заболеванию и состоянию, первично диагностированным в период действия Договора страхования, с учетом установленных Договором страхования периодов ожидания и с учетом п.14. настоящих Дополнительных условий, из списка заболеваний, предусмотренных по п.6. или п.7 настоящих Условий и установленных Договором страхования, выплата может быть произведена только один раз с соблюдением требований п.8 настоящих Условий.

10. В случае смерти Застрахованного в период выживания, если таковой предусмотрен по Договору страхования, выплата по риску «Первичное диагностирование критического заболевания Застрахованного» не производится, если данный риск у Застрахованного сочетается с риском «Смерть Застрахованного в результате болезни».

11. Если иное не предусмотрено соглашением сторон, с даты выплаты Страховщиком страховой суммы по риску «Первичное диагностирование критического заболевания Застрахованному» (п.5.1.12. Правил) в полном объеме, обязательства Страховщика по данному риску в Договоре страхования считаются исполненными в полном объеме и соответственно в указанной части Договор страхования считается прекратившим свое действие, и Страховщик больше не несет обязательств по страховой выплате по данному риску.

12. Не является страховым случаем событие, наступившее в результате повторного диагностирования ранее вылеченного заболевания.

13. Не является страховым случаем событие, наступившее в период ожидания, указанный в Перечне «А» и Перечне «В» настоящих Условий.

14. Период ожидания, предусмотренный Договором страхования, не применяется в отношении Застрахованных лиц, если Договор страхования в отношении них заключается на новый срок без изменения условий страхового покрытия и при этом действие страхования не прерывалось, либо перерыв составил не более 1 (одного) месяца, и отсутствовали события, имеющие признаки страховых случаев.

Таблица 1

Перечень «А».

Перечень Критических Заболеваний и операций

№	Перечень Критических заболеваний, операций	Описание, исключения	Период ожидания
1	**РАК** (злокачественное новообразование)	Диагностированное врачом-специалистом соответствующего профиля (онкологом) новообразование, морфологически (гистологически) определенное и подтвержденное как злокачественное, с инвазивным ростом и способностью к метастазированию. Диагноз Рак (злокачественное новообразование) должен быть подтвержден специалистом соответствующего профиля при наличии типичных клинических симптомов, заключения гистологического исследования и/или иммунохимии (цитологии для заболевания крови), а также данных лабораторных и инструментальных исследований. **Исключения:** из определения критического заболевания в целях настоящих Правил исключаются: 1. Злокачественные опухоли кожи и меланома, максимальная толщина которой в соответствии с гистологическим заключением меньше 1,5 мм или которая не превышает уровень T3N(0)M(0) по международной классификации TNM, гистологически подтвержденные с использованием метода Бреслоу; 2. Любые предопухолевые заболевания; 3. Карцинома in situ (преинвазивный или интраэпителиальный рак), в том числе шейки матки; 4. Саркома Капоши и другие опухоли, связанные с ВИЧ-инфекцией или СПИДом; 5. Рак предстательной железы стадии T2N0M0 и ниже по классификации TNM; 6. Базальноклеточная карцинома и плоскоклеточная карцинома кожи; 7. Болезнь Ходжкина и неходжкинская лимфома стадии 1 (по классификации Энн-Арбор); 8. Лейкемия, кроме хронической лимфоцитарной лейкемии, в отсутствие генерализованной диссеминации лейкемических клеток в кроветворном костном мозге; 9. Хроническая лимфоцитарная лейкемия на стадии, меньшей стадии I по классификации RAI или стадии A по Бинету; 10. Папиллярная микрокарцинома щитовидной железы стадии T2N0M0 и ниже по классификации TNM; 11. Неинвазивный папиллярный рак мочевого пузыря, гистологически описанный как имеющий стадию TaN0M0 или меньше; 12. Злокачественные опухоли любой локализации на стадиях: T0NxMx, TisNxMx, T0N0M0, TisN0M0, T1N0M0, при любой степени гистопатологической дифференцировки G.	**90 дней**

2	**Инфаркт миокарда**	Остро возникший некроз сердечной мышцы, развившийся в результате острой недостаточности коронарного кровообращения (несоответствие перфузии миокарда его потребностям), повлекшее за собой обязательную госпитализацию и стационарное лечение, подтвержденные документально. Диагноз должен быть подтвержден квалифицированным врачом соответствующего профиля (кардиологом) и данными инструментальных обследований (ЭКГ, ЭХО-КГ, лабораторные показатели) при наличии всех следующих диагностических критериев: 1. Типичная боль в центральной части грудной клетки, возможно иррадиирущая в левую руку или лопатку; 2. Новые типичные изменения на ЭКГ (изменения сегмента ST или зубца Т с характерной динамикой, с формированием патологического, стойко сохраняющегося зубца Q); 3. Типичное повышение активности кардиоспецифических ферментов крови: тропонин Т, КФК-МВ. **Исключения:** из определения критического заболевания в целях настоящего страхования исключается: 31. Инфаркт миокарда с увеличением показателей Тропонина I или Т в крови без и4зменения сегмента ST; 2. Стабильная/нестабильная стенокардия; 3. Безболевой инфаркт миокарда и не-Q инфаркт миокарда во всех локализациях.	**90 дней**
3	**Инсульт**	Острое нарушение мозгового кровообращения (по ишемическому и/или геморрагическому типу), приводящее к омертвлению участка мозговой ткани, характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, сохраняющейся длительное время (более 3 (трех) месяцев) и повлекшее за собой появление стойких неврологических нарушений и/или (снижение) функции как минимум одной конечности. Диагноз должен быть подтвержден врачом-специалистом соответствующего профиля (неврологом) по данным типичных клинических симптомов и инструментальных обследований (КТ, МРТ или аналогичными). Наличие стойких (перманентных) неврологических нарушений устанавливается врачом-неврологом не ранее чем через 3 (три) месяца от произошедшего события. **Исключения:** из определения критического заболевания в целях настоящего страхования исключаются: 1. Транзиторная ишемическая атака (преходящее нарушение мозгового кровообращения длительностью не более 24 часов, сопровождающееся обратимыми неврологическими расстройствами); 2. Церебральные изменения как следствие неврологического дефицита, мигрени, гипоксии или травмы; 3. Травматическое повреждение головного мозга; 4. Лакунарные инсульты без неврологической симптоматики.	**90 дней**
4	**Аортокоронарное шунтирование** (хирургическое лечение коронарных	Рекомендованная и проведенная врачом-специалистом соответствующего профиля (кардиохирургом) операция аортокоронарного шунтирования (операция прямой реваскуляризации миокарда открытым доступом торакотомией или лапаротомией), заключающимся в наложении анастомозов между аортой и участком пораженной коронарной артерии) с целью коррекции стеноза или окклюзии одной, или	**90 дней**

	артерий аневризмы сердца)	нескольких коронарных артерий. Необходимость проведения операции должна быть подтверждена результатами коронарной ангиографии. **Исключения:** из определения критического заболевания в целях настоящего страхования исключаются все нехирургические методы воздействия (вмешательства), в том числе: эндоскопические манипуляции, ангиопластика, лечение лазером и прочие интраартериальные техники.	
5	**Пересадка клапанов сердца** (Хирургия клапанов сердца)	Рекомендованное и проведенное врачом-специалистом соответствующего профиля (кардиологом или кардиохирургом) оперативное лечение открытым доступом (торакотомией) с целью протезирования (полной замены) сердечных клапанов вследствие развития стеноза или недостаточности, или комбинации этих состояний для восстановления функции клапанов сердца. Диагноз должен быть подтвержден результатами инструментальных исследований, необходимых для диагностики данного заболевания. **Исключения:** из определения критического заболевания в целях настоящего страхования исключаются: 1. Вальвулотомия; 2. Вальвулопластика; 3. Другие виды лечения, проводимые без пересадки (замены) клапанов.	**90 дней**
6	**Баллонная ангиопластика и коронарное стентирование (коронарная дилатация)**	Рекомендованная и проведенная врачами-специалистами соответствующего профиля (кардиохирургом/кардиологом, сосудистым хирургом) операция чрезкожной транслюминальной баллонной ангиопластики и/или стентирование коронарных артерий для устранения стеноза или окклюзии двух и/или более коронарных артерий при степени стеноза каждой из коронарных артерий более 60% (шестидесяти процентов). Необходимость проведения операции должна быть подтверждена результатами коронарной ангиографии с указанием степени стеноза коронарных артерий и медицинским документами, подтверждающими наличие признаков нестабильной стенокардии. **Исключения:** из определения критического заболевания в целях настоящего страхования исключаются: 1. Баллонная ангиопластика (дилатация) и/или стентирование одной коронарной артерии; 2. Баллонная ангиопластика (дилатация) и/или стентирование коронарных артерий для устранения стеноза (сужения) менее 60% (шестидесяти процентов) просвета коронарных артерий; 3. Лазерное лечение (ангиопластика) коронарных артерий, другие нехирургические процедуры.	**90 дней**
7	**Хирургическое лечение заболеваний аорты**	рекомендованное и проведенное врачом-специалистом соответствующего профиля (сосудистым хирургом/кардиохирургом) оперативное лечение, проведенное открытым доступом (торакотомией или лапаротомией) с целью лечения хронического заболевания аорты (восстановления участка сужения, расслоения, обструкции или/и аневризмы грудного и брюшного отделов аорты, за исключением ветвей) посредством иссечения и замены дефектной части аорты трансплантатом. Под термином аорта в данном конкретном случае принято понимать ее грудную и брюшную части; ветви аорты из покрытия исключаются. Операция должна быть обусловлена медицинскими показаниями специалиста - кардиолога и должна являться наиболее соответствующим данному случаю лечением.	**90 дней**

		Исключения: из определения критического заболевания в целях настоящего страхования исключаются: 1. Лечение, выполненное из «мини-доступов»; 2. Все малоинвазивные процедуры, такие как катетеризация, лазер, ангиопластика и другие эндоваскулярные технологии исследования и лечения.	
8	**Коронарная или лазерная атерэктомия**	Рекомендованная и проведенная врачами-специалистами соответствующего профиля (кардиохирургом/кардиологом, сосудистым хирургом) чрезкожная, транслюминальная коронарная операции по удалению атеросклеротических бляшек, являвшихся прямой причиной частичного (более 60% (шестидесяти процентов)) или полного стеноза двух и более коронарных артерий. Необходимость проведения операции должна быть подтверждена результатами коронарной ангиографии с указанием степени стеноза коронарных артерий и медицинским документами, подтверждающими наличие признаков нестабильной стенокардии. **Исключения:** из определения критического заболевания в целях настоящего страхования исключаются: 1. Коронарная или лазерная атерэктомия одной коронарной артерии; 2. Коронарная или лазерная атерэктомия для устранения стеноза (сужения) менее 60% (шестидесяти процентов) просвета коронарных артерий.	**90 дней**
9	**Кардиомиопатия**	- заболевание сердца (миокарда), характеризующееся поражением миокарда в отсутствии патологии коронарных артерий, артериальной гипертензии и поражений клапанного аппарата. Диагноз должен быть установлен врачом-специалистом соответствующего профиля (кардиологом) на основание клинической картины и инструментальной диагностики (в том числе ЭХО-КГ / рентгенография / МРТ) и сопровождаться недостаточностью функции желудочков не ниже III функционального класса (ФК) по NYHA (по классификации Нью-Йоркской Ассоциации кардиологов). Симптомы заболевания должны сохраняться и быть подтверждены медицинскими документами на протяжение, по меньшей мере, 3 (трех) месяцев. **Исключения:** из определения критического заболевания в целях настоящего страхования исключаются: 1. Алкогольная кардиомиопатия (кардиомиопатия, возникшая в результате токсического действия этанола на миокард), 2. Кардиомиопатия, вызванная приемом лекарственных, наркотических и токсических препаратов без назначения врачом.	**90 дней**

Таблица 2

Перечень «В». **Перечень Критических Заболеваний, состояний и операций**

№	Перечень Критических заболеваний	Описание, исключения	Период ожидания
10	**Почечная недостаточность**	Диагностированная врачом-специалистом соответствующего профиля (нефрологом) терминальная стадия хронической почечной недостаточности, а именно патологический симптомо-комплекс, обусловленный резким уменьшением числа и функции нефронов, что приводит к нарушению экскреторной и инкреторной функции обеих почек, расстройству всех видов обмена веществ, кислотно-щелочного равновесия, деятельности всех органов и систем организма, требующий регулярного проведения процедуры гемодиализа или трансплантации почки. Диагноз должен быть подтвержден данными инструментальных и лабораторных обследований. Выплата производится только после начала лечения диализом. **Исключения:** из определения критического заболевания в целях настоящего страхования исключаются: 1. Почечная недостаточность в стадии компенсации; 2. Почечная недостаточность в отсутствие необходимости в постоянном гемодиализе или трансплантации почки.	**90 дней**
11	**Трансплантация жизненно важных органов**	Рекомендованная врачом-специалистом соответствующего профиля (хирургом-трансплантологом) и перенесенная в качестве реципиента операция трансплантации органа (сердца, легкого, печени, поджелудочной железы (исключая трансплантацию только островков Лангерганса), тонкой кишки, костного мозга, почки) или органокомплекса, обусловленная финальной стадией органной недостаточности в связи с имевшимися ранее генетическими и метаболическими заболеваниями, нарушившими нормальное функционирование органа. **Исключения:** из определения критического заболевания в целях настоящего страхования исключается пересадка других органов, а также частей органов или тканей.	**90 дней**
12	**Паралич**	Диагностированная врачом-специалистом соответствующего профиля (неврологом) полная и необратимая потеря двигательной функции двух и более конечностей по причине поражения (заболевания или травмы) спинного мозга. Диагноз должен быть документально подтвержден результатами инструментальных исследований на протяжении более 3 (трех) месяцев. **Исключения:** из определения критического заболевания в целях настоящего страхования исключаются: 1. Паралич при синдроме Гийена-Барре. 2. Следствия травмы, полученной Застрахованным в состоянии алкогольного опьянения 1 (одно) промилле и более, наркотического и токсического опьянения.	**90 дней**

13	**Рассеянный склероз**	Хроническое, прогрессирующее заболевание нервной системы с ремитирующим течением, характеризующееся демиелинизацией белого вещества головного и спинного мозга и одновременным поражением нескольких различных отделов нервной системы и проявляющееся как минимум одним из следующих обстоятельств: 1. Присутствием неврологических нарушений, проявляющихся непрерывно в течение, по меньшей мере, 6 (шести) месяцев; 2. Два и более документально подтвержденных эпизода с промежутками не менее 1 (одного) месяца; 3. Один и более документально подтвержденный эпизод при наличии характерных изменений в цереброспинальной жидкости, а также результатов магниторезонансной томографии, специфических для данного заболевания. Диагноз должен быть установлен в период действия страховой защиты врачом-специалистом соответствующего профиля (неврологом) при наличии типичных клинических симптомов, характерных для демиелинизации, и нарушений моторной и сенсорной функции, а также подтвержден результатами инструментальных исследований (МРТ).	**90 дней**
14	**Потеря зрения**	Впервые возникшее, необратимое состояние, характеризующееся неспособностью воспринимать зрительные стимулы из-за патологических изменений в глазах, зрительных нервах или в головном мозге вследствие заболевания или травмы на оба глаза. Диагноз должен быть установлен врачом-специалистом соответствующего профиля (офтальмологом) на основании результатов клинического и инструментального обследования (в том числе клинически установленная и подтвержденная медицинскими документами способностью к зрению, меньше, чем 3/60 (три шестидесятых) и/или сужение поля зрения до 10 (десяти) градусов). Описанные состояния должны быть подтверждены медицинскими документами и сохраняться, по меньшей мере, в течение 3 (трех) месяцев от момента установления диагноза. **Исключения:** из определения критического заболевания в целях настоящего страхования исключаются: 1. Следствия травмы / несчастного случая, полученной Застрахованным в состоянии алкогольного опьянения 1 (одно) промилле и более, наркотического и токсического опьянения.	**90 дней**
15	**Вич-инфицирование вследствие профессиональной медицинской деятельности**	Инфицирование вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и/или диагностика синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД) как прямое следствие заражения в результате случайного непреднамеренного происшествия, имевшего место в процессе выполнения застрахованным стандартных профессиональных (медицинских) обязанностей в течение срока действия договора страхования. Учреждение, в котором произошло инфицирование, признает свою ответственность (или ответственность учреждения признана компетентными органами) по факту заражения Застрахованного. Застрахованный в обязательном порядке в течение 7 (семи) суток должен уведомить Страховщика о случае (прецеденте), который может привести к инфицированию и приложить отрицательный результат теста на ВИЧ, произведенный в течение 7 суток с момента происшествия. Окончательное подтверждение факта инфицирования осуществляется на основании положительного результата теста на ВИЧ, произведенного через 6 месяцев после прецедента.	**90 дней**

		Исключения: из определения критического заболевания в целях настоящего страхования исключаются: 1. Все остальные случаи инфицирования ВИЧ, включая инфицирование вследствие половых контактов; 2. Введение лекарственных и наркотических препаратов без назначения врача. *Примечание: Право на страховую выплату в связи с заражением ВИЧ в результате профессиональной деятельности утратится в случае, если будет обнаружен способ лечения СПИДа, или последствий инфицирования вирусом ВИЧ, или если появится медицинская процедура, позволяющая предотвратить развитие СПИДа.*	
16	**ВИЧ-инфицирование вследствие переливания крови**	Инфицирование Вирусом Иммунодефицита Человека (ВИЧ) и/или диагностика Синдрома Приобретенного Иммунодефицита (СПИД) как прямое следствие проведенного по медицинским показаниям переливания цельной крови или ее компонентов у Застрахованного, не являющегося больным гемофилией в период действия договора страхования. Учреждение, в котором было произведено переливание крови, ставшее причиной инфицирования, признает свою ответственность (или ответственность учреждения признана компетентными органами) по факту заражения Застрахованного. Диагноз должен быть подтвержден врачом-специалистом по результатам положительного результата теста на ВИЧ. **Исключения:** из определения критического заболевания в целях настоящего страхования исключаются: 1. Все остальные случаи инфицирования ВИЧ, включая инфицирование вследствие половых контактов; 2. Введение лекарственных и наркотических препаратов без назначения врача; 3. Все случаи инфицирования лиц больных гемофилией. *Примечание: Право на страховую выплату в связи с заражением ВИЧ в результате переливания крови утратится в случае, если будет обнаружен способ лечения СПИДа, или последствий инфицирования вирусом ВИЧ, или если появится медицинская процедура, позволяющая предотвратить развитие СПИДа.*	**90 дней**
17	**Болезнь Альцгеймера (в возрасте до 65 лет)**	Дегенеративное заболевание центральной нервной системы, диагностированное в возрасте до 65 (шестидесяти пяти) лет и характеризующееся прогрессирующим снижением интеллекта, расстройством памяти и изменением поведения. Диагноз должен быть установлен врачом-специалистом соответствующего профиля (неврологом) на основание результатов когнитивных исследований и характерных результатов инструментальных исследований (КТ, МРТ или позитронная эмиссионная томография головного мозга). Заболевание должно или проявляться в постоянной невозможности самостоятельно выполнять три и более элементарных бытовых действий: 1. Мыться (способность самостоятельно мыться в душе или в ванне), одеваться (снимать или надевать на себя одежду, застегиваться или расстегиваться); 2. Соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, поддерживать приемлемый уровень гигиены); 3. Подвижность (способность передвигаться в пределах дома или в пределах этажа), самостоятельно регулировать экскреторные функции; 4. Есть/пить (но не готовить пищу).	**90 дней**

		Описанные выше условия должны быть подтверждены медицинскими документами и сохраняться, по меньшей мере, в течение 3 (трех) месяцев от момента установления диагноза. **Исключения:** из определения критического заболевания в целях настоящего страхования исключаются: 1. Деменция или болезнь Альцгеймера, вызванная употреблением алкоголя, наркотиков или лекарственных препаратов; 2. Деменция, вызванная поражениями ЦНС неорганического характера (например, неврозы или психические заболевания); 3. Деменция при Болезни Пика; 4. Деменция при системных заболеваниях (например, гипотиреоидизм, недостаточность витамина В12 или фолиевой кислоты, гиперкальциемия, нейросифилис, ВИЧ-инфекция, тяжелая органная недостаточность и др.); 5. Вторичная деменция, т.е. обусловленная иными причинами –общесоматическими заболеваниями (инфекционными, интоксикационными, метаболическими, эндокринными) или иными церебральными процессами (энцефалиты, травма головного мозга, субдуральная гематома и др.).	
18	**Апластическая анемия (злокачественная анемия)**	Диагностированное врачом-специалистом соответствующего профиля (гематологом) хроническое системное заболевание, характеризующееся стойким нарушением функции костного мозга в виде полной аплазии, что выражается анемией, нейтропенией и тромбоцитопенией, требующей одного или нескольких из следующих видов лечения: 1. Заместительной трансфузионной терапии компонентов крови; 2. Применение препаратов, стимулирующих работу костного мозга; 3. Иммуносупрессивной терапии; 4.Трансплантации костного мозга. Диагноз должен быть подтвержден результатами инструментальных и лабораторных исследований, необходимых для диагностики данного заболевания.	**90 дней**
19	**Бактериальный менингит**	Острое воспаление оболочек головного и спинного мозга, развивающееся в результате бактериальной инфекции и проявляющееся характерными клиническими симптомами. Диагноз должен быть подтвержден врачом-специалистом (неврологом и инфекционистом) на основании клинических симптомов, лабораторных (исследование крови и спинномозговой жидкости) и инструментальных (КТ или МРТ головного мозга) исследований и сопровождаться стойкой неврологической недостаточностью, а также состоянием полной прикованности к постели, неспособности подняться с кровати самостоятельно без посторонней помощи или постоянной невозможности самостоятельно выполнять три и более элементарных бытовых действий: 1. Мыться (способность самостоятельно мыться в душе или в ванне), одеваться (снимать или надевать на себя одежду, застегиваться или расстегиваться); Соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, поддерживать приемлемый уровень гигиены);	**90 дней**

		2. Подвижность (способность передвигаться в пределах дома или в пределах этажа), самостоятельно регулировать экскреторные функции; 3. Есть/пить (но не готовить пищу). Описанные состояния должны быть подтверждены медицинскими документами и сохраняться, по меньшей мере, в течение 3 (трех) месяцев от момента установления диагноза. **Исключения:** из определения критического заболевания в целях настоящего страхования исключаются: 1. Бактериальный менингит, вызванный ВИЧ инфекцией; 2. Бактериальный менингит, возникший на фоне хронической инфекции, включая туберкулезную инфекцию.	
20	**Кома (коматозное состояние)**	Наиболее значительная степень патологического торможения центральной нервной системы, характеризующееся бессознательным состоянием, с отсутствием ответной реакции на окружающие внешние раздражители или внутренние потребности организма, сохраняющиеся на протяжении длительного промежутка времени с использованием систем жизнеобеспечения, по меньшей мере, в течение 96 (девяносто шести) часов подряд, и имеющее следствием постоянную неврологическую симптоматику. Диагноз должен быть установлен врачом-специалистом соответствующего профиля (неврологом) и подтверждаться результатами осмотра (включая характерную неврологическую симптоматику) и проведенного обследования. Страховым случаем являются комы длительностью от 168 часов (семи дней) тяжестью 8 (восемь) и менее баллов по шкале Глазго (умеренная кома и тяжелее), или потребность в использовании систем жизнеобеспечения в течение, по меньшей мере, 96 (девяносто шести) часов подряд. **Исключения**: из определения критического заболевания в целях настоящего страхования исключаются: 1. Кома, вызванная или полученная на фоне употребления алкоголя или наркотиков; 2. Медикаментозная кома.	**90 дней**
21	**Потеря слуха**	Полная постоянная двухсторонняя потеря слуха со слуховым порогом более 90 дБ (девяносто децибел), наступившая вследствие несчастного случая, заболевания и/или травмы. Диагноз должен быть установлен врачом-специалистом соответствующего профиля (отоларингологом и/или сурдологом) на основание данных аудиометрии. Диагноз должен быть установлен только при наличии результатов проведенного обследования, характерного для данного заболевания (аудиограмма и др.). Выплата не производится, если Застрахованному лицу рекомендовано применение приспособления (или импланта), которое приводит к частичному или полному восстановлению слуха. **Исключения:** из определения критического заболевания в целях настоящего страхования исключаются: 1. Врожденная глухота; 2. Синдром Ваарденбурга; 3. Синдром Ашера, синдром Альпорта; 4. Нейрофиброматоз типа II; 5. Другие наследственные заболевания, сопровождающиеся глухотой;	**90 дней**

		6. Следствия травмы, полученной Застрахованным в состоянии алкогольного опьянения 1 (одно) промилле и более, наркотического и токсического опьянения.	
22	**Энцефалит**	Диагностированная врачом-специалистом соответствующего профиля (неврологом) группа заболеваний бактериальной, вирусной или иной этиологии, характеризующихся тяжелым течением, связанные с воспалением центральных структур головного мозга (полушарий головного мозга, ствола мозга или мозжечка), подтвержденных соответствующими специалистами и результатами исследований (анализом цереброспинальной жидкости, КТ или МРТ головного мозга). Заболевание должно иметь тяжелое течение, связанное с потерей возможности к самостоятельному выполнению трех и более элементарных бытовых действий (указано ниже) и привести к значительным осложнениям, длящимся не менее 6 (шести) месяцев, которые включают в себя стойкие неврологические нарушения (слабоумие, эмоциональную лабильность, слепоту, глухоту, нарушения речи, гемиплегию или паралич). Перечень элементарных бытовых действий 1. Мыться (способность самостоятельно мыться в душе или в ванне), одеваться (снимать или надевать на себя одежду, застегиваться или расстегиваться); 2. Соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, поддерживать приемлемый уровень гигиены); 3. Подвижность (способность передвигаться в пределах дома или в пределах этажа), самостоятельно регулировать экскреторные функции; 4. Есть/пить (но не готовить пищу). **Исключения:** из определения критического заболевания в целях настоящего страхования исключается энцефалит, развившийся на фоне ВИЧ-инфекции.	**90 дней**
23	**Терминальная стадия заболевания печени**	Диагностированная врачом-специалистом соответствующего профиля (гепатологом) поражение печени тяжелой степени, приводящее к обширному некрозу ткани печени (циррозу), печеночной недостаточности и печеночной энцефалопатии. Диагноз должен быть диагностирован врачом-специалистом соответствующего профиля (гепатологом/ гастроэнтерологом) и соответствовать степени В или С по классификации Чайлд-Пью, а также, в обязательном порядке, быть подтвержден результатами инструментальных и лабораторных исследований при обязательном наличии следующих признаков поражения печени, соответствующих всем следующим критериям: 1. Нарастающая и постоянная желтуха (показатель билирубина >2 мг/дл или >35 мкмоль/л); 2. Асцит средней и тяжелой степени тяжести; 3. Стремительно падающие показатели функции печени (значение альбумина <3,5 г/дл); 4. Печеночная энцефалопатия. **Исключения**: из определения критического заболевания в целях настоящего страхования исключается: 1. Стадия А цирроз по классификации Чайлд-Пью; 2. Развитие заболевания печени и/или цирроза вследствие употребления алкоголя, наркотических или лекарственных препаратов.	**90 дней**

24	**Терминальная стадия заболевания легких**	Диагностированное врачом-специалистом соответствующего профиля (пульмонологом) постоянное тяжелое поражение дыхательной системы с частичной утратой функции и требующее постоянной кислородной терапии, а также соответствующее всем нижеперечисленным критериям: 1. Стойкое снижение объема форсированного выдоха за одну секунду (ОФВ1, FEV1) до значений менее 1 литра (проба Тиффно). 2. Стойкое снижение парциального напряжения кислорода в артериальной крови (PaO2) до значений менее 55 мм рт.ст.	**30 дней**
25	**Болезнь Паркинсона в возрасте до 65 лет**	Диагностированное врачом-специалистом соответствующего профиля (неврологом) хроническое прогрессирующее дегенеративное заболевание центральной нервной системы с дегенерацией нейронов в области мозга, вызывающей снижение уровней дофамина в различных частях мозга и клинически проявляющееся нарушением произвольных движений в виде постоянной невозможности самостоятельно выполнять три и более элементарных бытовых действий: 1.Мыться (способность самостоятельно мыться в душе или в ванне), одеваться (снимать или надевать на себя одежду, застегиваться или расстегиваться); 2.Соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, поддерживать приемлемый уровень гигиены); 3.Подвижность (способность передвигаться в пределах дома или в пределах этажа), самостоятельно регулировать экскреторные функции; 4. Есть/пить (но не готовить пищу). Описанные состояния должны быть подтверждены медицинскими документами и сохраняться, по меньшей мере, в течение 3 (трех) месяцев от даты установления диагноза. **Исключения:** из определения критического заболевания в целях настоящего страхования исключаются: 1. Все формы болезни Паркинсона, за исключением идиопатической или первичной формы болезни Паркинсона; 2. Все формы болезни Паркинсона, поддающиеся медикаментозной коррекции и лечению.	**180 дней**